Erstgespräch mit Tochter

Rechtsanwältin Gesine Ahrend, Fachanwältin für Sozialrecht

Perleberger Straße 21, 19322 Wittenberge, Telefon 03877 56 41 20

Aktenzeichen intern: 2026-77-PA/ah

Mandantin: Irmgard Pahl, geboren am 04.01.1942, verwitwet, wohnhaft Am Krähenberg 12, 19322 Wittenberge, Pflegegrad 3 seit 2024, versichert bei der PrignitzCare (Versichertennummer P-604-228-771). Kontaktaufnahme durch die bevollmächtigte Tochter Beate Willer, Lindenstraße 7, 19322 Wittenberge, wohnhaft zwei Straßen entfernt. Beratung am 03.07.2026; Vorsorgevollmacht der Mutter für die Tochter vom 15.03.2023 liegt in Kopie vor.

Wohnsituation

Frau Pahl lebt seit 1968 im Reihenhaus Am Krähenberg 12. Das Haus hat drei Außenstufen, eine schmale Eingangsschwelle und keinen zweiten barrierearmen Zugang. Bad und Schlafzimmer liegen im Erdgeschoss. Ein Umzug in eine barrierefreie Wohnung wird von der Mandantin abgelehnt; die Tochter hält ihn wegen sozialer Einbindung und Hausarzt in der Nähe für gesundheitlich schädlich.

Gesundheitslage

Frau Pahl geht in der Wohnung mit Gehstock. Draußen nutzt sie zusätzlich den Arm der Tochter. Seit Januar 2026 gab es drei Stürze auf der Eingangstreppe, einmal mit Platzwunde am Kopf. Sie verlässt das Haus nur noch zu Arztterminen. Einkauf, Apotheke und Bank erledigt die Tochter.

Verfahrensstand

Antrag bei der Pflegekasse vom 20.05.2026. Bescheid vom 24.06.2026, Zugang 27.06.2026. Bescheid nennt 1.680,00 EUR für mobile Schienenrampe und 12.840,00 EUR für den festen Einbau. Demgegenüber nennt das Angebot 1.180,00 und 7.920,00 EUR. Widerspruchsfrist bis 27.07.2026.

Ziel

Die Tochter will erreichen, dass die feste Rampe gebaut werden kann, ohne dass ihre Mutter einen Kredit aufnehmen muss. Sie fragt, ob neben der Pflegekasse auch Sozialamt, KfW-Zuschuss oder Gemeinde beteiligt werden können.

Irmgard Pahl · Am Krähenberg 12 · 19322 Wittenberge
Ausfertigung für die Pflegekasse und zur Beauftragung einer Rechtsanwältin
18. Mai 2026 · Versicherte P-604-228-771

Vollmacht zur Vertretung wegen des Hauseingangs

Ich, Irmgard Pahl, geboren am 4. Januar 1942, bevollmächtige meine Tochter Beate Willer, Lindenstraße 7, 19322 Wittenberge, mich bei meiner Pflegekasse und gegenüber dem Sozialhilfeträger in Angelegenheiten des Hauseingangs zu vertreten. Sie darf für mich Anträge stellen, notwendige Unterlagen vorlegen und Auskünfte einholen. Sie darf Bescheide entgegennehmen, Akteneinsicht verlangen und Rechtsbehelfe einlegen. Falls erforderlich, darf sie mit meiner Zustimmung eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt mit der außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung beauftragen.

Meine Tochter soll mir wichtige Entscheidungen erklären. Sie darf den Auftrag für eine Baumaßnahme erst nach meiner gesonderten Zustimmung unterzeichnen. Die Vollmacht berechtigt weder zum Verkauf des Hauses noch zur Aufnahme eines Darlehens. Die Vollmacht kann ich widerrufen. Diese Ausfertigung betrifft die Verfahren zur Finanzierung und Nutzung des Hauseingangs.

Irmgard Pahl
Eigenhändig unterzeichnet

1 Empfangsvermerk

Ich habe die Ausfertigung heute von meiner Mutter erhalten und eine Kopie zum Antrag vorbereitet. Sie hat den Unterschied zwischen einer Entscheidung über den Zuschuss und der Bestellung beim Metallbauer angesprochen. Über eine Bestellung möchte sie erst entscheiden, wenn der Kostenanteil feststeht.

Beate Willer

PrignitzCare Pflegekasse
Wilsnacker Straße 12, 19322 Wittenberge | Telefon 03877 9812-0 | IK 189 441 208

Versichertennummer	P-604-228-771
Datum	18. September 2024
Leistungsbeginn	1. September 2024

Frau Irmgard Pahl
Am Krähenberg 12
19322 Wittenberge

Feststellung von Pflegegrad 3

Sehr geehrte Frau Pahl,

auf Ihren Antrag stellen wir ab 1. September 2024 Pflegegrad 3 fest. Grundlage ist das Gutachten des Medizinischen Dienstes vom 11. September 2024 mit erheblichen Beeinträchtigungen insbesondere in den Modulen Mobilität, Selbstversorgung und Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen.

Sie können Pflegegeld oder Pflegesachleistungen sowie weitere Leistungen der Pflegeversicherung wählen. Für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen ist ein gesonderter Antrag mit Kostenvoranschlag vor Beginn der Maßnahme erforderlich.

Die Einzelbewertung des Medizinischen Dienstes erhalten Sie als Anlage. Änderungen des Pflegebedarfs teilen Sie uns bitte mit. Eine Wiederholungsbegutachtung ist derzeit für September 2026 vorgesehen.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der PrignitzCare Pflegekasse einzulegen.

Im Auftrag: Silvia Jeschke
Leistungen Pflegeversicherung

Medizinischer Dienst Berlin-Brandenburg · Pflegebegutachtung Prignitz
An die PrignitzCare Pflegekasse
11. September 2024 · P-604-228-771 · Versicherte Irmgard Pahl

Pflegefachliches Gutachten zum Erstantrag

Die persönliche Begutachtung vom 9. September 2024 ergibt 52,5 gewichtete Punkte. Der Hilfebedarf rechtfertigt Pflegegrad 3. Wesentliche Beeinträchtigungen bestehen beim Treppensteigen, bei der Selbstversorgung und beim Umgang mit wiederkehrenden krankheitsbezogenen Anforderungen. Eine Wohnberatung ist angezeigt. Der Hausbesuch hatte die Feststellung der Pflegebedürftigkeit zum Gegenstand. Eine bestimmte Bauart am Hauseingang wurde damals weder geplant noch erprobt.

1 Auftrag und Angaben zum Haushalt

Der Medizinische Dienst sollte nach dem Antrag der Versicherten vom 2. September die Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit in den gesetzlich vorgesehenen Bereichen erheben. Der Besuch begann am 9. September um 10:15 Uhr. Frau Pahl beantwortete Fragen selbst. Tochter Beate Willer ergänzte Angaben zu den Arztterminen und zu den Zeiten, in denen der Pflegedienst die Versorgung übernimmt. Ein Hausarztbrief und der seinerzeitige Medikamentenplan lagen vor. Für den Beginn der Einschränkungen beschrieb die Tochter den Sommer 2024. Der sichere persönliche Befund bezieht sich zunächst auf den Besuchstag. Die Leistungsvoraussetzungen vor dem Besuch sind anhand der fachärztlichen Vorgeschichte und der Versorgungsunterlagen rückblickend abzugleichen.

Frau Pahl lebt allein in einem von ihr seit vielen Jahren bewohnten Reihenhaus. Schlafzimmer und Bad liegen auf der Eingangsebene. Für die ebene Strecke vom Wohnraum zur Küche verwendet sie einen Gehstock. Die Tochter legt Dinge so ab, dass Frau Pahl sie möglichst ohne Bücken erreichen kann. Der ambulante Dienst kommt morgens und hilft unter anderem bei der Körperpflege sowie nach ärztlicher Verordnung bei Teilen der Medikamentenversorgung. Die Tochter wohnt wenige Straßen entfernt. Sie kann an einzelnen Wochentagen helfen, hat aber eine Arbeitsstelle außerhalb des Wohnorts. Ein regelmäßiger zweiter Besuch am Vormittag war zur Zeit der Begutachtung nicht vereinbart.

2 Medizinisch-funktionelle Beobachtungen

Bekannt sind beidseitige Gonarthrose und anfallsartiger Schwindel. Bei der Befragung gab Frau Pahl eine Zunahme der Knieschmerzen beim Aufstehen und beim Herabsteigen an. Der Hausarzt dokumentiert wiederkehrenden unsicheren Stand. In der Wohnung zeigte sich bei der Wendung zur Haustür ein kurzer seitlicher Ausgleichsschritt. Mit dem Gehstock gelang die Korrektur ohne Sturz. Für das Aufstehen aus dem tiefen Sessel brauchte Frau Pahl zunächst die Armlehnen. Die Tochter sicherte danach den Unterarm, weil der Stock beim Wechsel der Handposition nicht fest stand. Auf ebener Fläche setzte Frau Pahl den Stock selbst und ging in langsamem Tempo voran.

Die drei Außenstufen wurden bei diesem Besuch nur unter Sicherung der Tochter begangen. Frau Pahl konnte sie ohne angebotenen Arm nicht sicher bewältigen. Bei einem einzelnen Richtungswechsel hielt sie mit beiden Händen nach einem Halt Ausschau und unterbrach den Versuch. Das Protokoll enthält keine Aussagen zur Neigung einer später zu bauenden Rampe. Auch die sichere Nutzung einer durchgehenden Schräge mit Handlauf wurde im September 2024 nicht getestet. Aus dem beobachteten Scheitern auf Stufen darf keine Aussage über jede mögliche stufenlose Lösung abgeleitet werden.

3 Module und Bewertungsgrundlage

3.1 Mobilität und Kommunikation

Positionswechsel im Bett und Umsetzen wurden als überwiegend selbstständig bewertet. Stabiles Sitzen gelang selbstständig. Die Fortbewegung im Wohnbereich ist mit dem Gehstock überwiegend selbstständig. Beim Treppensteigen ist Frau Pahl unselbstständig. Die Einzelpunkte betragen eins, null, eins, eins und drei. Aus sechs Rohpunkten folgen 7,5 gewichtete Punkte. Das Hilfsmittel wurde bei der Beobachtung zugelassen. Die Einstufung beruht auf dem personellen Eingreifen und der Fähigkeit zur eigenständigen Bewältigung, wenn der Stock zur Verfügung steht.

Frau Pahl war zur Person, zu Zeit und Ort orientiert. Sie schilderte ihren Tagesablauf in der richtigen Reihenfolge, konnte ihr Anliegen begründen und erkannte bei der Vorführung die Gefahr einer unsicheren Handposition. Das Unterschätzen einer konkreten Glättegefahr wurde beim Hausbesuch nicht festgestellt. Die Tochter bestätigte, dass Frau Pahl Entscheidungen zu Terminen und Besuchen selbst trifft. In den Modulen 2 und 3 ergeben sich daher null gewichtete Punkte. Die Vermeidung von Treppen aus nachvollziehbarer Sorge vor Sturz ist ohne eine eigenständige pflegerelevante Verhaltensproblematik nicht als psychischer Einzelwert angesetzt.

3.2 Selbstversorgung

Das Waschen des vorderen Oberkörpers sowie die Gesichtspflege gelingen nach dem Bereitlegen der Hilfsmittel. Bei Intimpflege, Waschen unterhalb der Knie, Duschen und Ankleiden des Unterkörpers greift die Pflegeperson körperlich ein. Die Toilettenbenutzung gelingt auf ebener Strecke häufig selbst, die Tochter hilft aber beim Richten der Kleidung in Schmerzphasen. Wegen wiederkehrender Störung der Blasenfunktion muss die Pflegeperson an mehreren Tagen Vorlagen bereitlegen und bei Wechsel und Entsorgung helfen. Essen und Trinken sind bei bereitgestellten Lebensmitteln eigenständig. Die Versicherte wurde als überwiegend harninkontinent eingeordnet. Für die Selbstversorgung ergeben sich nach dem Einzelbogen 20 Rohpunkte und 30 gewichtete Punkte. Die Werte bilden den gegenwärtigen Ablauf ab. Sie schließen eine geringere Hilfe an einzelnen guten Tagen ein.

3.3 Therapieanforderungen und Alltagsleben

Die Medikamente werden wöchentlich durch den Dienst oder die Tochter gerichtet. Die Einnahme wird morgens kontrolliert. An Tagen mit Schwindel ist eine beaufsichtigte Blutdruckmessung nach dem ärztlichen Plan erforderlich. Die Tochter begleitet die Versicherte wegen der Sturzgefahr zu medizinischen Terminen. Ein Teil der Messungen ist eigenständig möglich. Für die regelmäßige beaufsichtigte Medikamentengabe wurde ein Rohpunkt angesetzt. Das zweimal wöchentlich mit personeller Anleitung zu Hause durchgeführte Übungsprogramm für Transfers und Gelenkbeweglichkeit ergibt einen weiteren Rohpunkt. Die zu diesem Zeitpunkt auf sechs Monate angelegten zwei wöchentlichen Besuche einer Physiotherapiepraxis von jeweils weniger als drei Stunden sind nur mit Begleitung möglich. Für diese Termine beträgt der Zwischenwert 8,6 und damit zwei weitere Rohpunkte. In Modul 5 ergeben sich insgesamt vier Rohpunkte und 15 gewichtete Punkte.

Frau Pahl plant Anrufe, Mahlzeiten und Ruhezeiten selbst. Sie passt den Tagesablauf an Schmerzen an und kann sich auch allein sinnvoll beschäftigen. Bei der Planung bestimmter außerhäuslicher Termine braucht sie gelegentlich organisatorische Hilfe. Die Kontakte zu vertrauten Personen hält sie eigenständig, soweit ihr der Telefonhörer und das Adressbuch zugänglich sind. Im bewerteten Modul 6 resultiert kein gewichteter Punkt. Einschränkungen beim Erreichen des Gartentors sind für die Wohnberatung erheblich, werden aber nicht als weiterer Punkt dieses Moduls hinzugerechnet.

4 Einordnung und Empfehlungen

Die Summe von 7,5, null, 30, 15 und null gewichteten Punkten beträgt 52,5. Die absehbar dauerhaften Beeinträchtigungen rechtfertigen Pflegegrad 3. Aus der versorgungsbezogenen Erhebung ergibt sich Beratungsbedarf zur Beseitigung von Stolperstellen und zu einer sicheren Möglichkeit, den Wohnbereich zu verlassen und wieder zu betreten. Bis dahin sollte für notwendige Arztwege eine abgestimmte Begleitung bereitstehen.

Eine pauschale Aussage, wie der Eingang baulich anzupassen ist, ist anhand der bisherigen Beobachtung nicht möglich. Eine Wohnberatung sollte Höhe, Auflagefläche und vorhandene Haltemöglichkeiten aufnehmen. Ein technischer Anbieter müsste die sichere Nutzung bei Trockenheit und Regen erläutern. Für die tatsächlich vorgeschlagene Bauart ist zu prüfen, ob Frau Pahl sie mit dem Stock, bei Bedarf mit einem geeigneten Rollator oder nur mit Begleitung benutzen kann. Dabei sind der Griffwechsel an der Tür und die sichere Rückkehr ins Haus ebenso wichtig wie der Weg hinaus.

Petra Mielke
Pflegefachkraft und Gutachterin

Fachliche Freigabe
Dr. med. Stefan Neuhaus

Hausarztpraxis Dr. med. Jens Klausing
Große Gartenstraße 4, 19322 Wittenberge | Telefon 03877 604 31-0 | BSNR 660 118 442

Patientin	Irmgard Pahl, geboren am 4. Januar 1942
Datum	15. Juni 2026
Patientenakte	PA-1942-884

Ärztliche Stellungnahme zur Eingangssituation

Frau Pahl ist innerhalb ihrer Wohnung mit Gehstock mobil. Die drei Außenstufen am Hauseingang stellen wegen beidseitiger Gonarthrose, Schwindelattacken und unsicherem Stand ein erhebliches Sturzrisiko dar.

Seit Januar 2026 sind mir drei Stürze auf der Eingangstreppe bekannt. Am 12. Januar behandelte ich eine Platzwunde am Kopf; zwei weitere Ereignisse wurden bei den Terminen am 18. März und 7. Juni geschildert. Die Patientin verlässt das Haus inzwischen nur in Begleitung.

Ein mobiles Rampensystem muss getragen, aufgelegt, ausgerichtet und nach der Nutzung entfernt werden. Frau Pahl kann diese Handlungen wegen Kraftminderung und Gleichgewichtsstörung nicht selbst ausführen. Eine fest installierte Rampe mit beidseitigem Handlauf würde selbstständige Wege ermöglichen und die pflegende Tochter entlasten.

Die technische Ausführung und baurechtliche Zulässigkeit sind durch Fachbetrieb und Bauamt zu beurteilen. Aus medizinischer Sicht ist eine dauerhaft sichere, ohne fremde Hilfe nutzbare Lösung erforderlich.

Dr. med. Jens Klausing
Facharzt für Allgemeinmedizin

Angebot Metallbau und Tiefbau

Metallbau Teschner GmbH

Wittenberger Chaussee 8, 19348 Perleberg

Telefon 03876 61 22 84, info@metallbau-teschner.de

Angebot Nr. 2026-0341

Perleberg, den 14.05.2026

Frau Beate Willer (für Frau Irmgard Pahl)

Lindenstraße 7, 19322 Wittenberge

Objekt: Am Krähenberg 12, 19322 Wittenberge

Angebot gültig bis: 14.09.2026

Leistungsbeschreibung

Herstellung einer fest montierten Außenrampe aus verzinktem Stahl mit rutschhemmendem Gitterrost, beidseitigem Handlauf, kleiner Podestfläche vor der Haustür, Anpassung der Entwässerung und Fundamentierung im Vorgarten. Die Vorzeichnung zeigt einen einzelnen Lauf von 6,20 m und 1,20 m Breite bei einer im Erstaufmaß angenommenen Höhe von 36 cm. Die endgültige Lauflänge und die Behandlung der Türschwelle bleiben dem Werkaufmaß vorbehalten.

Kosten

Position	Betrag
Aufmaß, statische Kurzprüfung, Werkplanung	620,00 EUR
Stahlrampe verzinkt, rutschhemmender Belag	3.980,00 EUR
Handlauf beidseitig, Zwischenholm	940,00 EUR
Fundament, Pflasteranpassung, Entwässerungsrinne	1.680,00 EUR
Montage, Anfahrt, Entsorgung	700,00 EUR
Gesamt brutto	7.920,00 EUR

Alternative mobile Rampe

Mobile Teleskopschienen, Traglast 270 kg, Länge 2,90 m, Preis 1.180,00 EUR. Die Firma weist darauf hin, dass diese Lösung auf nassem Laub und Schnee nur eingeschränkt sicher ist und jeweils von einer zweiten Person aufgelegt werden muss. Für Frau Pahl sei sie allein nicht nutzbar.

Baulicher Hinweis

Die Rampe kann ohne Eingriff in tragende Hausbestandteile montiert werden. Eine einfache Bauanzeige bei der Stadt Wittenberge wird empfohlen. Nachbarrechte sind nach Einschätzung der Firma nicht berührt, weil die Rampe vollständig auf dem Grundstück liegt.

PrignitzCare Pflegekasse
Wilsnacker Straße 12, 19322 Wittenberge | Telefon 03877 9812-0 | IK 189 441 208

Aktenzeichen	WUM-2026-01784
Versichertennummer	P-604-228-771
Datum	24. Juni 2026

Frau Irmgard Pahl
Am Krähenberg 12
19322 Wittenberge

Zuschuss für eine wohnumfeldverbessernde Maßnahme

Sehr geehrte Frau Pahl,

Ihrem Antrag vom 20. Mai 2026 geben wir teilweise statt. Für ein mobiles Teleskopschienen-System bewilligen wir einen Zuschuss bis 1680,00 Euro. Die darüber hinaus beantragte Kostenübernahme für eine fest installierte Rampe lehnen wir ab.

Nach unserer technischen Einschätzung kann der Hauseingang mit mobilen Schienen überwunden werden. Die feste Konstruktion aus dem Angebot vom 14. Mai verursacht Gesamtkosten von 12840,00 Euro und überschreitet den für den Zweck als erforderlich angesehenen Aufwand.

Die bewilligten Kosten werden nach Vorlage der Rechnung bis zur genannten Höhe erstattet. Eine Beauftragung vor Ablauf der Rechtsbehelfsfrist erfolgt auf eigenes Risiko.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift bei uns einzulegen.

Im Auftrag: Uta Greschke
Team Wohnumfeld und Pflegeberatung

Ahrend Rechtsanwälte
Perleberger Straße 21, 19322 Wittenberge | Telefon 03877 564 12-0 | Telefax 03877 564 12-19

Datum	28. Juni 2026
Zeit	13:08 bis 13:32 Uhr
Aktenzeichen	2026-77-PA/ah

Telefonnotiz der Tochter zum Bescheid

Beate Willer berichtete, der Bescheid sei am 27. Juni im Briefkasten ihrer Mutter eingegangen. Der Umschlag ist vorhanden. Frau Willer rief am Vormittag die im Bescheid genannte Durchwahl an und sprach nach eigener Erinnerung mit Frau Greschke.

Sie erklärte, ihre Mutter könne die jeweils 9,8 Kilogramm schweren Schienen weder tragen noch ausrichten. Die Sachbearbeiterin habe erwidert, nicht jede bequemere Lösung müsse fest eingebaut werden; eine Hilfsperson könne die Schienen auflegen.

Frau Willer empfand die Bemerkung als abwertend, möchte den Widerspruch aber sachlich führen. Sie notierte Uhrzeit und Gesprächsinhalt unmittelbar nach dem Anruf auf der Rückseite des Bescheids.

Die Kanzlei fordert technische Unterlagen zu Gewicht, Steigung und Bedienung an. Der Originalumschlag wird im Fristenfach verwahrt; Widerspruchsfrist nach vorläufiger Berechnung bis 27. Juli 2026.

Gesine Ahrend
Rechtsanwältin · Fachanwältin für Sozialrecht

Rechtsanwältin Gesine Ahrend · Fachanwältin für Sozialrecht
Perleberger Straße 21 · 19322 Wittenberge
An die PrignitzCare Pflegekasse · Wilsnacker Straße 12 · 19322 Wittenberge
6. Juli 2026 · Unser Zeichen 2026-77-PA/ah · Ihr Zeichen WUM-2026-01784

Widerspruch und Begründung zur festen Eingangsrampe

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich vertrete Frau Irmgard Pahl, Am Krähenberg 12, 19322 Wittenberge, Versichertennummer P-604-228-771. Die Vollmacht liegt bei. Namens meiner Mandantin lege ich gegen den Bescheid vom 24. Juni 2026 Widerspruch ein, soweit er die Bezuschussung der beantragten fest eingebauten Eingangsrampe ablehnt. Meine Mandantin beantragt, nach Prüfung der konkreten Ausführung einen Zuschuss bis zur gesetzlichen Höchstgrenze für die feste Rampe zu bewilligen. Hilfsweise beantrage ich eine neue Entscheidung unter vollständiger Berücksichtigung der tatsächlichen Wohn- und Pflegesituation. Der Bescheid lag am 27. Juni im Briefkasten, den Umschlag hält die Mandantin bereit.

1 Welcher Zuschuss Gegenstand des Verfahrens ist

Der Antrag vom 20. Mai bezieht sich auf die feste Anlage am eigenen Wohnhaus nach dem Angebot Nr. 2026-0341 vom 14. Mai 2026. Der schriftliche Bescheid nennt für das mobile Teleskopschienen-System einen Betrag von 1.680 Euro. Im Angebot steht für die mobile Variante ein Preis von 1.180 Euro. Weder aus der Bescheidbegründung noch aus dem Telefongespräch am 28. Juni ergibt sich, welche Leistungsposition die Differenz von 500 Euro erklären soll. Bitte legen Sie die Grundlage des Betrages offen. Die Mandantin hat weder die Schienen gekauft noch einen Zuschuss dafür abgerufen.

Die weitere Angabe, der feste Einbau koste 12.840 Euro, findet im eingereichten Angebot keine Entsprechung. Die belegten 7.920 Euro setzen sich aus 620 Euro für Aufmaß, statische Kurzprüfung und Planung, 3.980 Euro für die Stahlrampe, 940 Euro für den beidseitigen Handlauf, 1.680 Euro für Fundament, Pflaster und Entwässerung sowie 700 Euro für Montage und Nebenleistungen zusammen. Der Lieferant hat dies am 2. Juli schriftlich bestätigt. Ich bitte um Einsicht nach Paragraf 25 SGB X in das bei Ihnen gespeicherte Angebot, die zugehörige technische Stellungnahme und die Grundlage für die Kostenangaben. Jede Ausführung bleibt von der abschließenden Vermessung abhängig.

2 Was die Mandantin am Eingang bewältigen kann

Frau Pahl ist 84 Jahre alt und hat seit September 2024 Pflegegrad 3. Sie nutzt innen den Gehstock und kann eingeübte ebenerdige Wege teilweise allein gehen. Auf Stufen fehlt ihr bei wechselndem Schwindel die Sicherheit. Mit der rechten Hand führt sie den Stock, mit der linken braucht sie einen durchgehenden Halt. Der Türrahmen endet, bevor sie die untere Stufe erreicht. Bei einem Termin kann die Tochter den Arm reichen. Regelmäßig ist die Tochter vormittags bei der Arbeit in Perleberg. Der ambulante Dienst kommt morgens und ist für einen späteren Weg zur Apotheke oder zu einem Arzttermin nicht ohne gesonderte Absprache verfügbar.

Das Tagebuch nennt am 12. Januar einen Sturz mit Platzwunde und am 25. Februar einen Sturz bei Nässe ohne Arztbesuch. Die Tagebuchnotiz vom 14. April beschreibt ein Abrutschen, bei dem Herr Buschkow den Fall verhindert hat. Am 7. Juni musste sich die Mandantin wegen Schwindels hinsetzen. Der Hausarzt hat mehrere Ereignisse als Stürze berichtet, kennt aber nach seiner Stellungnahme nur die Versorgung vom Januar aus eigener Behandlung. Auf die genaue Zahl stützen wir den Antrag daher nicht. Entscheidend sind der beobachtete Bewegungsablauf und die wiederholten Sicherheitsprobleme, die sich aus Arztbericht, Tagebuch und Beobachtungen der Nachbarn ergeben.

Die Unterschiede wirken sich täglich aus. Am 15. Mai hat die Mandantin den Weg zur Fußpflege vor der Haustür abgebrochen. Am 14. Juni half eine Mitarbeiterin des Pflegedienstes beim Transfer zur Taxifahrt. Ein Taxi kann erst helfen, wenn die Mandantin die Stufen überwunden hat. Für einen eigenständigen kurzen Weg zum Briefkasten oder für die Rückkehr ins Haus steht diese Hilfe regelmäßig nicht zur Verfügung.

3 Eignung der mobilen Schienen und des festen Einbaus

Die bewilligten Schienen sind je 9,8 Kilogramm schwer. Sie müssen für jede Benutzung getragen, auf die Stufen gelegt, ausgerichtet und anschließend entfernt werden. Die Mandantin kann mit dem Gehstock weder die Schienen selbst holen noch sie gegen Verschieben sichern. Bei der Vorführung am 29. Juni hat sie den Versuch abgebrochen. Eine Schiene verrutschte nach der zeitnahen Notiz der Tochter leicht. Welches Exemplar dort geprüft wurde, ermitteln wir noch. Das Gewicht und die notwendige Unterstützung entsprechen der Klarstellung des Anbieters. Hinzu kommt, dass zwei getrennte Schienen mit je 28 Zentimetern Breite für den begleiteten Rollstuhltransport vorgesehen sind. Es fehlt eine durchgehende begehbare Fläche mit seitlichem Halt für die konkrete Nutzung mit Gehstock.

Eine feste Rampe kann den Niveauunterschied auf einer durchgehenden Fläche mit beidseitigem Handlauf überwinden. Sie nimmt den täglichen Aufbau aus dem Ablauf. Die Entwässerung gehört zur Funktionsplanung, weil die vorgelagerte Fläche bei Nässe und im Winter glatt werden kann. Auch eine feste Anlage braucht bei Schnee und Eis Räumung. Die Mandantin wird die Rampe nur bei geeigneter Oberfläche und so weit nutzen können, wie ihre Tagesform es erlaubt. Ein vollständiger Wegfall jedes Sturzrisikos wird damit nicht behauptet.

Das Bauamt hat am 30. Juni drei Stufen mit je 16 Zentimetern und eine fünf Zentimeter hohe Schwelle protokolliert. Aus der Gesamthöhe von 53 Zentimetern und dem in der Erstskizze eingezeichneten Lauf von 6,20 Metern folgt rechnerisch eine stärkere Steigung als die dort genannte Zielgröße. Bitte prüfen Sie mit dem technischen Dienst die verfügbare Lauflänge, Lage der Podeste, Handlauf, Restbreite und Grundstücksgrenze. Die Antragstellerin hält an einer sicheren festen Lösung fest. Sie begehrt keine Festlegung auf einen unverändert zu übernehmenden Skizzenstand.

4 Rechtlicher Maßstab und Wirtschaftlichkeit

Die feste Anlage ist auf den konkreten Eingang zugeschnitten. Eine geeignete Ausführung erfüllt Paragraf 40 Absatz 4 SGB XI, wenn sie die häusliche Pflege erheblich erleichtert oder eine möglichst selbstständige Lebensführung wiederherstellt. Die Prüfung setzt an der tatsächlichen Funktion an. Die theoretische Möglichkeit, Stufen mit einer Hilfsperson zu überbrücken, beantwortet die Frage nach einer eigenständigen Nutzung und einer verlässlichen Erleichterung der Pflege noch nicht.

Der günstigere Preis ist erst aussagekräftig, wenn die verglichenen Möglichkeiten den Bedarf in ausreichender Weise decken. Die Alternativen sind eine feste Lösung mit durchgehender Fläche und die nur bei Anwesenheit einer geeigneten Hilfsperson nutzbaren Schienen. Ein alleiniger Handlauf belässt die Stufen. Ein Außenlift setzt einen sicheren Transfer in einen Sitz voraus, braucht einen witterungsgerechten Einbau und löst die Türschwelle nach der bisherigen Planung nicht. Eine Erprobung oder belastbare Stellungnahme zu diesen Alternativen fehlt in der Bescheidbegründung.

Soweit ein anderer Leistungsträger tatsächlich vorrangig zur Leistung verpflichtet ist, ist dies zu klären. Der Antrag betrifft den dauerhaft angepassten Eingang. Der Gehhilfebedarf als solcher ist damit nicht Gegenstand dieses Widerspruchs. Ein möglicher Antrag auf ergänzende Hilfe zur Pflege beim Landkreis wird gesondert gestellt. Auch eine etwaige Finanzierungslücke begründet keine Verpflichtung der Pflegekasse, über den gesetzlichen Höchstbetrag hinaus zu leisten.

4.1 Prüfung weiterer Varianten vor der Festlegung

Der am 30. Juni skizzierte gerade Lauf ist baulich mit einem Überstand in Richtung Gehweg verbunden. Die Mandantin kann über das öffentliche Grundstück nicht verfügen. Ohne verbindliche Prüfung der Flächen und eine entsprechend geänderte Planung bildet er keine unmittelbar realisierbare Alternative. Ein diagonal geführter Lauf auf Privatgrund vermeidet diesen Konflikt zunächst. Seine sichere Nutzbarkeit hängt aber von den nachgemessenen Höhen und den erforderlichen ebenen Flächen ab. Der Vorgartenstreifen neben der Treppe ist rund 1,60 Meter breit. Vor einer Festlegung müssen die Anschlüsse an den Privatweg, die Durchgangsbreite am Gartentor und die Bedienfläche vor der Tür im Aufmaß eingetragen sein. Frau Pahl ist bereit, eine technisch gleichwertige und kostengünstigere Anordnung auf dem eigenen Grund zu prüfen.

Ein zusätzliches Geländer an der bestehenden Treppe könnte eine begleitete Nutzung verbessern. Bei dem seit Jahren festgestellten Hilfebedarf beim Treppensteigen ist offen, ob ein Geländer die erforderliche persönliche Sicherung entbehrlich macht. Die bisher beobachtete Bedienung zeigt, dass die Mandantin für den Richtungswechsel und den Übergang in die Tür einen Halt braucht, der über den Türrahmen hinaus durchgehend erreichbar ist. Eine Besichtigung kann klären, ob zwei Handläufe an der Treppe den Schrittwechsel tatsächlich sicher ermöglichen. Solange das ungeklärt ist, darf die Wirkung eines bloßen Handlaufs nicht mit der einer dauerhaft begehbaren Fläche gleichgesetzt werden.

Ein Sitzlift würde zunächst das sichere Hinsetzen und Aufstehen am oberen und unteren Ende voraussetzen. Bei dieser Variante sind die Bewegungsfläche, ein funktionierender Wetterschutz und die Schwelle zusätzlich zu berücksichtigen. Die Mandantin kann kurze ebene Wege im Haus mit Stock gehen. Aus ihrem Pflegegrad folgt kein Bedarf an einem Rollstuhl als Voraussetzung für das Verlassen des Hauses. Falls die Kasse eine andere Hilfe mit Rollstuhl und Begleitperson in den Vergleich einbeziehen will, bitten wir um Benennung des Geräts, seines vorgesehenen Gebrauchszwecks, des zuständigen Trägers und der Zeiten, in denen eine Begleitperson zur Verfügung steht.

4.2 Rechtliche und tatsächliche Freigaben

Frau Pahl ist nach der im Termin vom 30. Juni festgehaltenen Angabe Eigentümerin des von ihr bewohnten Hauses. Sie benötigt im Ausgangsfall keine Zustimmung eines Vermieters. Ein Grundbuchnachweis kann nachgereicht werden. Die Stellungnahme der Nachbarin betrifft die praktische Akzeptanz und belegt keine dingliche Gestattung. Wenn die Werkzeichnung eine Grenzüberschreitung oder die Nutzung fremder Flächen ergeben sollte, wäre die Zustimmung der Berechtigten gesondert einzuholen. Das Angebot unterstellt eine Ausführung auf Privatgrund. Eine Verpflichtung zu einem Einbau vor rechtlicher und technischer Klärung wird mit dem Zuschussantrag nicht begehrt.

Die Einschätzung des Bauamts zur Verfahrensfreiheit bezieht sich auf den beim Ortstermin erörterten Planungsstand. Eine überarbeitete Zeichnung kann neue bautechnische oder öffentlich-rechtliche Fragen aufwerfen. Wir werden sie deshalb vor Beauftragung vorlegen. Die Stadt beurteilt ihren Zuständigkeitsbereich. Die Kasse ermittelt die pflegerische Eignung und entscheidet über den Zuschuss. Der Hersteller erläutert die geplante Oberfläche, den sicheren Griffwechsel und den Betrieb bei Nässe. Für die Bauzeit ist ein Weg vorzusehen, auf dem Frau Pahl bei Bedarf medizinisch versorgt werden und das Haus verlassen kann. Eine dauerhafte Lösung setzt außerdem eine verlässliche Vereinbarung zur Räumung bei Schnee und Eis voraus.

4.3 Abgrenzung der Kosten

Die einzelnen Beträge im Angebot sind nicht fünf selbstständige Zuschussanträge. Planung, Stahlbau, Handlauf, Fundament mit Entwässerung und Montage bilden das angebotene Gesamtprojekt. Die Kasse kann die Notwendigkeit einzelner Positionen prüfen. Dabei ist zu unterscheiden, welche Arbeiten nur

der sicheren Benutzbarkeit dienen und welche im Rahmen allgemeiner Grundstückspflege ohnehin anfielen. Der beantragte Zuschuss ist auf den im maßgeblichen Zeitpunkt geltenden Höchstbetrag von 4.180 Euro begrenzt. Bezogen auf den bisherigen Angebotspreis verbleiben 3.740 Euro, bevor andere Finanzierungsquellen berücksichtigt werden. Eine neue Kalkulation kann diesen Rest ändern.

Bitte teilen Sie mit, ob der für mobile Schienen bewilligte Betrag ohne Leistungsbezug aufgehoben oder durch die Entscheidung zur festen Anlage ersetzt werden kann. Frau Pahl begehrt keine zwei Zahlungen für dieselbe Eingangsbarriere. Ein Betrag für die feste Anlage darf auch nicht allein rechnerisch um den im Ausgangsbescheid genannten, bislang nicht ausgezahlten Mobilbetrag vermindert werden. Gegenüber dem Sozialhilfeträger wird jede Änderung der Bewilligung mitgeteilt. Dort bleiben die eigenen Tatbestandsvoraussetzungen und der Zeitpunkt der Kenntnis von der Bedarfslage zu prüfen.

5 Weitere Ermittlung und Entscheidung

Ich rege einen gemeinsamen Termin mit Pflegeberatung, technischem Dienst und Bauunternehmen an. Frau Pahl und ihre Tochter können ihrerseits demonstrieren, wo sich der Griff wechselt und welche Teile des Weges im Innenbereich gelingen. Eine Nutzung der mobilen Schienen soll nur unter fachgerechter Sicherung vorgeführt werden. Bitte bringen Sie das in der Bewilligung zugrunde gelegte Produktblatt und die Kostenunterlagen mit. Wir bitten auch um Mitteilung, ob dem Medizinischen Dienst das Arztzeugnis vom 15. Juni vorlag.

Eine getrennte Klärung des Zuschusses für eine technisch geeignete feste Ausführung ermöglicht es der Mandantin, anschließend über die Finanzierung und die Beauftragung zu entscheiden. Bis dahin wird sie weder die mobilen Schienen bestellen noch die Arbeiten auslösen. Bitte bestätigen Sie den Eingang und unterrichten Sie uns über die nächsten Ermittlungsschritte.

Mit freundlichen Grüßen
Gesine Ahrend
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Sozialrecht

Beigefügt sind die Vollmacht, der Ausgangsbescheid mit Umschlagkopie, das Angebot mit Klarstellung, die ärztliche Stellungnahme, die Notizen zum Hauseingang und das Protokoll des Bauamts vom 30. Juni.

Rechtsanwältin Gesine Ahrend · Fachanwältin für Sozialrecht · Wittenberge
Interne Handakte Irmgard Pahl · 2026-77-PA/ah
2. September 2026 · Stand nach Widerspruchsbescheid und Werkaufmaß

Gutachten zur ergänzenden Finanzierung der Eingangsrampe

1 Ergebnis und Gegenstand der Prüfung

Der Landkreis ist um eine Entscheidung über ergänzende Hilfe zur Pflege für den Einbau am Hauseingang zu ersuchen. Ein alleiniger Hinweis auf den Zuschuss der Pflegekasse reicht angesichts eines revidierten Bauangebots über 8.640 Euro nicht. Falls die Pflegekasse 4.180 Euro für die feste Rampe bewilligt und keine andere Stelle dieselbe Kostenposition übernimmt, bleiben 4.460 Euro zu finanzieren. Ob und in welcher Höhe der Landkreis hierfür leistet, hängt von der Erforderlichkeit, der Finanzierung durch Dritte und den maßgeblichen Einkommens- und Vermögensnachweisen ab. Die Akte enthält hierzu bislang eine Nachweisliste und die Zwischennachricht, aber keine abschließende Bedarfsentscheidung.

2 Der beantragte Bedarf ist eine einheitliche Anpassung

Für die Pflegeversicherung richtet sich die Bezuschussung nach Paragraf 40 Absatz 4 SGB XI. Zweck der vorgesehenen Anlage ist die dauerhaft sichere Nutzbarkeit des vorhandenen Hauseingangs. Die fünf ursprünglichen Positionen und der Revisionsaufpreis bilden einen funktionalen Zusammenhang. Das Bundessozialgericht fasst die in einem maßgeblichen Zeitpunkt objektiv zusammen erforderlichen Einzelschritte als Maßnahme zusammen, Urteil vom 25. Januar 2017, B 3 P 2/15 R, Randnummer 33. Getrennte Aufträge würden hier daher nicht ohne Weiteres neue Zuschussgrenzen auslösen. Die nur als Alternative bewilligten mobilen Schienen wurden nicht erworben und kein Zuschuss wurde ausgezahlt. Das muss durch eine Abrechnungsbestätigung der Pflegekasse abgesichert werden.

Im Ausgangsangebot über 7.920 Euro hätte der Höchstbetrag von 4.180 Euro einen Rest von 3.740 Euro gelassen. In der Zwischennachricht des Landkreises steht noch der frühere Höchstbetrag von 4.000 Euro und deshalb ein Rest von 3.920 Euro. Die veraltete Zahl ist auch in der E-Mail zur Bestätigung des Widerspruchs enthalten. Das Gesetz sieht seit 2025 den Betrag von 4.180 Euro vor. Revision 2 vom 24. Juli ersetzt die ursprüngliche Vorzeichnung und erhöht die Bruttokosten auf 8.640 Euro. Daraus folgt die aktualisierte Restberechnung. Bei Auftragserteilung wären 20 Prozent, also 1.728 Euro, anzuzahlen. Diese Anzahlung ist ein Teil des Gesamtpreises und darf weder als zusätzlicher Bedarf noch als bereits bezahlte Position verbucht werden.

Die Pflegekasse hat für eine andere Ausführung 1.680 Euro bewilligt. Das Produktangebot nennt für diese Variante 1.180 Euro. Eine bloße Bewilligung für mobile Schienen steht für die feste Rampe nicht als verwendbares Geld zur Verfügung. Solange die Leistung nicht auf die feste Anlage umgestellt ist, lässt sich die Finanzierungslücke für den Bau daher weder durch Subtraktion des Bewilligungsbetrags noch durch Subtraktion des Mobilpreises decken. Im Verfahren beim Landkreis muss die drohende Finanzierungslücke deshalb mit dem tatsächlich einsetzbaren Betrag und einer eventuellen späteren Abrechnung nachgewiesen werden.

3 Ergänzende Hilfe zur Pflege

Paragraf 64e SGB XII erlaubt angemessene Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds, wenn die häusliche Pflege ermöglicht oder erheblich erleichtert wird oder eine möglichst selbstständige Lebensführung wiederhergestellt werden kann. Der Sturzverlauf und die erprobte Handhabung der mobilen Schienen zeigen einen konkreten Bedarf. Das eigene Haus schließt die Leistung nicht allein wegen des Eigentums aus. Die Maßnahme muss allerdings im konkreten Umfang angemessen sein. Dafür sind die sichere Werkplanung, die Prüfung einer wirtschaftlichen Alternative und die tatsächliche pflegerische Wirkung vorzulegen. Der Sozialhilfeträger kann die Kostenpositionen eigenständig prüfen. Die ungeklärte Räumung im Winter und der fehlende vollständige Nutzungsversuch können Anlass für eine fachliche Nachforderung sein.

Die Leistungsvoraussetzungen nach Paragraf 61 SGB XII verlangen eine Prüfung zumutbar einzusetzender eigener Mittel. Pflegegrad 3 ist festgestellt. Die Nachrangregelung des Paragrafen 2 SGB XII und die Konkurrenz nach Paragraf 63b SGB XII sind bei tatsächlich verfügbaren Leistungen zu berücksichtigen. Der Landkreis darf die Einzelfallprüfung der ergänzenden Leistung nicht allein durch einen Verweis auf die abstrakte Höchstgrenze ersetzen. Die Mandantin hat sich nach der Zwischennachricht am 30. Juni an den Fachdienst gewandt. Festzuhalten sind Inhalt und Nachweis dieser Mitteilung sowie die Unterlagen, die damals vorlagen. Das ist für die Kenntnis nach Paragraf 18 SGB XII erheblich. Der frühere Beratungsstand darf nicht als verbindliche Kostenzusage behandelt werden.

4 Einkommen und Vermögen nach Belegen

Die Nachweisliste führt monatlich 1.086,40 Euro Altersrente und 412,77 Euro Witwenrente auf. Addiert sind das 1.499,17 Euro nach den dort eingetragenen Beträgen. Rentenbescheide und Zahlungseingänge müssen zeigen, ob es sich jeweils um Nettozuflüsse handelt und welche Abzüge zu berücksichtigen sind. Die Angaben von monatlich 214,30 Euro laufenden Hauskosten und 96 Euro Eigenanteil für den Pflegedienst sind über Abrechnungen zu belegen. Die Einkommensgrenze nach Paragraf 85 SGB XII und die Frage des zumutbaren Einsatzes nach den einschlägigen Folgevorschriften hängen auch von den anerkennungsfähigen Unterkunftskosten und der individuellen Bedarfslage ab. Aus der Differenz zweier privater Monatszahlen ergibt sich kein behördlich feststehender Eigenanteil.

Die aufgelisteten Bankguthaben betragen zum 30. Juni 2.314,08 Euro und 6.500 Euro, zusammen 8.814,08 Euro. Über die behauptete Zweckbindung von 2.000 Euro für Bestattung liegt keine gesonderte vertragliche Absicherung vor. Die Versicherungssumme von 3.800 Euro ist keine Auskunft über einen gegenwärtig verwertbaren Rückkaufswert. Die Schutzvorschriften des Paragrafen 90 SGB XII und der dazugehörigen Verordnung sind anhand der tatsächlichen Vermögenswerte zu prüfen. Beim selbst bewohnten Reihenhaus kommt Schutz bei Angemessenheit nach Paragraf 90 Absatz 2 Nummer 8 SGB XII in Betracht. Dazu fehlen noch Auszug, Wohnfläche und die tatsächlichen Verhältnisse. Die Tochter hat über einen freiwilligen Beitrag gesprochen. Solange keine verbindliche Zusage oder Zahlung vorliegt, gehört dieser Betrag nicht in eine gesicherte Deckungsrechnung.

5 Reihenfolge der Bearbeitung

Beim Landkreis wird der Antrag mit der revidierten Leistungsbeschreibung, den letzten Bescheiden der Pflegekasse und einer nachvollziehbaren Deckungsrechnung ergänzt. Die Kontoauszüge, Rentenmitteilungen, Hausunterlagen und die Auskunft zur Versicherung werden beigefügt, sobald sie vorliegen. Gegenüber der Pflegekasse bleibt die Entscheidung über die feste Rampe Gegenstand des Rechtswegs. Bei möglichen kommunalen oder landesbezogenen Förderprogrammen sind Förderbedingungen, Mittelverfügbarkeit und Vereinbarkeit mit anderen Leistungen konkret zu prüfen. Ein allgemeiner Förderhinweis wird nicht als Anspruch angesetzt. Die Handakte führt nur die Beträge als finanziert, die ausdrücklich demselben Bauumfang zugeordnet und nutzbar bewilligt sind.

Der Fachbetrieb hält das Angebot bis zum 30. September offen. Eine Verlängerung ist schriftlich anzufragen. Vor Beauftragung ist beim Landkreis und bei möglichen Förderstellen zu klären, wie ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn behandelt wird. Die Aufklärung über eine mögliche akute Versorgungslücke wird davon unabhängig fortgeführt. Die Mandantin benötigt in jedem Fall die Information, welche Positionen der beantragte Zuschuss deckt, welchen Restbetrag sie vor einer verbindlichen Bestellung tragen müsste und ob hierfür bereits eine schriftliche Entscheidung vorliegt.

Gesine Ahrend
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Sozialrecht

Wohnumfeldbeschreibung

Vermerk der Kanzlei (Az. 2026-77-PA/ah) nach den Angaben und Fotos der Tochter, Stand 03.07.2026. Die Originalfotos liegen in der Handakte.

Hauseingang

Das Reihenhaus liegt an einer schmalen Nebenstraße. Der Gehweg ist uneben, aber kommunal befestigt. Vom Gartentor bis zur Haustür sind es 8,40 m. Direkt vor der Haustür befinden sich drei Betonstufen, je 16 cm hoch. Die Haustürschwelle ist zusätzlich 5 cm hoch. Links neben der Treppe ist ein schmaler Vorgartenstreifen, rechts die Hauswand.

Bildbeschreibung 1

Foto vom 02.07.2026, aufgenommen von der Tochter: Frau Pahl steht mit Gehstock vor der zweiten Stufe. Sie hält sich mit der linken Hand am Türrahmen fest. Auf der unteren Stufe liegt ein dunkler Fleck von Feuchtigkeit. Die Stufen haben keine durchgehende Rutschhemmung.

Bildbeschreibung 2

Skizze der geplanten Rampe: Die Rampe verläuft vom Gartentor leicht diagonal zum Haustürpodest. Die Vorzeichnung zeigt noch kein Zwischenpodest. Die endgültige Länge und sichere Steigung sind nach Aufmaß des Schwellenbereichs zu prüfen. Der Handlauf beginnt am Gartentor und endet neben dem Briefkasten. Der Briefkasten müsste um 40 cm versetzt werden.

Winterrisiko

Die Tochter berichtet, dass auf den Stufen im Winter 2025 mehrfach Eis stand. Frau Pahl sagte damals Arzttermine ab, weil sie "nicht rauskommt". Der Pflegedienst kommt nur morgens; Arzttermine liegen häufig mittags. Eine mobile Rampe müsste bei Schnee zuerst geräumt, getragen und aufgelegt werden. Die Tochter arbeitet vormittags in Perleberg und kann nicht jeden Termin begleiten.

Datei: 07_kosten_traeger_matrix.csv

position	betrag_eur	beantragter_träger	bewilligt_eur	streitpunkt
Aufmaß statische Kurzprüfung Werkplanung	620.00	Pflegekasse	0.00	notwendige Planungsleistung für die feste Rampe
Stahlrampe verzinkt rutschhemmender Belag	3980.00	Pflegekasse	0.00	funktional bessere und dauerhafte Lösung
Handlauf beidseitig Zwischenholm	940.00	Pflegekasse	0.00	Sturzrisiko und Gehstocknutzung
Fundament Pflasteranpassung Entwässerungsrinne	1680.00	Pflegekasse oder Sozialamt	0.00	bauliche Notwendigkeit für Wintertauglichkeit
Montage Anfahrt Entsorgung	700.00	Pflegekasse oder Sozialamt	0.00	ohne Montage keine nutzbare Maßnahme
Summe feste Rampe	7920.00	mehrere Träger	0.00	Angebot Teschner vom 14.05.2026
Mobile Teleskopschienen Alternative	1180.00	Pflegekasse	1180.00	nur mit Hilfsperson nutzbar
Gesetzlicher Höchstzuschuss 40 Absatz 4 SGB XI	4000.00	Pflegekasse	0.00	Höchstbetrag je Maßnahme
Rückstand Bescheid zu Höchstzuschuss	2820.00	Pflegekasse	0.00	4000 minus 1180
Eigenanteil bei Höchstzuschuss	3920.00	Mandantin oder Sozialamt	0.00	7920 minus 4000
Finanzierungslücke bei jetzigem Bescheid	6740.00	offen	0.00	7920 minus 1180

Rechtsanwältin Gesine Ahrend · Fachanwältin für Sozialrecht · Wittenberge
Interne Handakte Irmgard Pahl · 2026-77-PA/ah
7. Juli 2026 · Sachstand vor dem gemeinsamen technischen Termin

Gutachten zur Eilbedürftigkeit und zu Übergangshilfen

1 Prüfauftrag und erste Entscheidung

Zu entscheiden ist, ob bereits jetzt ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zum Zuschuss für die feste Rampe gestellt werden soll. Die Sturzgefahr ist durch einen ärztlich behandelten Sturz, zeitnahe Familienaufzeichnungen und den gesicherten Ablauf am Hauseingang konkretisiert. Für einen sofortigen, irreversiblen Einbau fehlen aber noch die geprüfte Werkplanung, die Finanzierung und Feststellungen zur tatsächlich verbleibenden Versorgungslücke. Heute wird gegenüber der Pflegekasse eine kurze Rückmeldung zur gemeinsamen Besichtigung verlangt. Parallel soll die Tochter die nächsten zwingenden Wege und verfügbare Hilfen bestätigen. Bei einer nachweisbar nicht anders zu sichernden akuten Versorgungslücke kommt eine auf den konkreten Übergang beschränkte gerichtliche Regelung in Betracht.

2 Richtige Antragsart und Gegenstand

Der bisherige Verwaltungsakt bewilligt teilweise ein anderes System und lehnt den Zuschuss zur festen Anlage ab. Durch die aufschiebende Wirkung allein entstünde kein positiver Anspruch auf den beantragten Zuschuss. Zu prüfen ist deshalb eine Regelungsanordnung nach Paragraf 86b Absatz 2 Satz 2 SGG. Sie kann vor Erhebung der Hauptsacheklage in Betracht kommen. Ein parallel laufender Widerspruch ist kein Hindernis. Glaubhaft zu machen sind sowohl die materielle Position als auch ein hinreichend gegenwärtiger, gewichtiger Nachteil, der durch Abwarten eintreten würde. Maßstab bleibt die konkrete Verfügung, die das Gericht vorläufig treffen könnte.

Für eine Beschleunigung des Verwaltungsvorgangs allein fehlt ein präzise auf die Gefährdung bezogener Leistungsantrag. Die Anordnung müsste den Zuständigen, die begehrte vorläufige Leistung, den Zeitraum und die Bedingungen so genau bestimmen, dass sie vollzogen werden kann. Eine endgültige Auszahlung oder ein sofortiger Einbau würde voraussichtlich weit über eine zeitweilige Regelung hinausgehen. Wenn ein fachlich tragfähiger Zwischenweg erreichbar ist, fällt die Begründung für eine solche Vorwegnahme entsprechend schwächer aus. Umgekehrt reicht ein abstrakter Hinweis auf mögliche Hilfe nicht, wenn für den benannten Zeitraum tatsächlich niemand zur Verfügung steht.

3 Belege und Widersprüche in der Tatsachengrundlage

Den Sturz mit Platzwunde im Januar kann der Hausarzt aus eigener Behandlung bestätigen. Die beiden anderen im Arztzeugnis als Stürze bezeichneten Angaben sind anamnestisch. Im Tagebuch steht für den 14. April ein abgefangener Beinahesturz und für den 7. Juni ein Hinsetzen wegen Schwindels. Das reicht für einen ernsthaften Gefahrenhinweis. Für die Glaubhaftmachung wird genau gekennzeichnet, welche Feststellung auf eigener Beobachtung beruht. Die Nachbarin kann erklären, welche Ereignisse sie gesehen hat und wann ihr Ehemann die Mandantin am Arm hielt. Die Tochter kann die Arbeitszeiten und die von ihr tatsächlich angebotene Begleitung darlegen. Der Pflegedienst soll schriftlich sagen, ob zusätzliche Einsätze planbar sind und ob er das Auflegen von Schienen fachlich übernimmt.

Die Schienenerprobung vom 29. Juni belegt keine unter Belastung eingetretene Fehlfunktion. Sie zeigt, dass die Mandantin mangels stabiler Handauflage den Versuch abbrach und eine geschulte Person die Schienen vorbereiten musste. Für die tatsächliche Nutzbarkeit eines von der Kasse abweichend

bezeichneten Produkts sind Modellidentität und Gebrauchsanleitung anzufordern. Das bauliche Protokoll vom 30. Juni vermerkt 53 Zentimeter Höhenunterschied. Die im ersten Entwurf eingezeichneten 6,20 Meter ergeben damit rund 8,55 Prozent. Die vorgelegte technische Zielgröße von 5,8 Prozent wäre auf dieser Länge nur bei einem kleineren Höhenunterschied erreichbar. Eine eilige gerichtliche Anordnung darf diese Planungsfrage nicht übergehen.

4 Versorgung bis zur Entscheidung

Der Vermerk aus dem Erstgespräch nennt einen orthopädischen Termin am 19. Juli. Dieser Tag ist ein Sonntag. Terminzeit, Praxis und Behandlungsart sind daher unmittelbar zu bestätigen. Der Hausarzttermin am 24. Juli ist im Kalender der Tochter eingetragen. Die Praxis ist um Bestätigung und Auskunft zu einem Hausbesuch zu bitten. Für erforderliche Wege wird der Pflegedienst nach zusätzlichen Einzelterminen, eine geeignete Fahrdienststelle nach Transport und die Tochter nach ihren tatsächlich freien Zeitfenstern gefragt. Ein gewöhnliches Taxi beseitigt die Barriere vor der Tür nicht. Ein begleitetes Tragen oder eine improvisierte Rampe ist nur dann eine verlässliche Alternative, wenn die fachlich sichere Ausführung konkret feststeht.

Wenn die Mandantin wegen einer unaufschiebbaren Behandlung das Haus verlassen muss, wird zunächst die sichere Organisation des einzelnen Wegs geklärt. Bei notwendiger regelmäßiger Versorgung ist zusätzlich ein Plan mit Personen, Terminen, Kosten und Ausfallvertretung zu erstellen. Eine Anzahlung auf die feste Rampe ist für sich keine Übergangshilfe. Vor einem solchen Schritt müssen ihre Folgen für Zuschuss und Sozialhilfe und die tatsächliche Bauzeit feststehen.

5 Wiedervorlage

Die Pflegekasse erhält den Vorschlag für einen Ortstermin, die Erprobungsnotiz und die Bitte um Produktunterlagen. Nach Terminbestätigung werden Arztangaben, Schienenangebot, Planung und Nachbarschaftserklärung abgeglichen. Die Wiedervorlage ist auf den 12. Juli gesetzt. Wenn dann ein unmittelbar bevorstehender notwendiger Weg ungesichert ist, sind die Glaubhaftmachungsmittel für eine konkret begrenzte einstweilige Anordnung zusammenzustellen. Die Hauptsache zur festen Anlage und die ergänzende Finanzierung bleiben eigenständige Vorgänge.

Gesine Ahrend
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Sozialrecht

Ahrend Rechtsanwälte
Perleberger Straße 21, 19322 Wittenberge | Telefon 03877 564 12-0 | Telefax 03877 564 12-19

Unser Zeichen	2026-77-PA/ah
Ihr Zeichen	WUM-2026-01784
Datum	7. Juli 2026

PrignitzCare Pflegekasse
Team Wohnumfeld und Pflegeberatung
Wilsnacker Straße 12
19322 Wittenberge

Anregung eines gemeinsamen Ortstermins

Sehr geehrte Damen und Herren,

ergänzend zum Widerspruch regen wir einen gemeinsamen Ortstermin mit Pflegeberatung und technischem Dienst am Wohnhaus Am Krähenberg 12 an. Die abstrakte Verfügbarkeit mobiler Schienen beantwortet nicht, ob Frau Pahl diese selbst tragen, anlegen und bei Nässe sicher nutzen kann.

Beim Termin sollen die vorhandenen drei Stufen vermessen, Gewicht und Handhabung der vorgeschlagenen Schienen erprobt und die von der Firma Teschner geplante feste Rampe erläutert werden. Bitte bringen Sie die technische Beschreibung des von Ihnen bewilligten Systems mit.

Zu klären sind Selbstnutzbarkeit, Wintertauglichkeit, sichere Steigung, Handlauf, notwendige bauliche Kosten und mögliche Zwischenlösungen. Frau Pahl, ihre Tochter und der Metallbauer stehen am 13., 14. oder 16. Juli jeweils vormittags zur Verfügung.

Bitte teilen Sie bis 11. Juli mit, ob und wann der Termin stattfinden kann. Die Mandantin wird bis zur Förderentscheidung keinen Auftrag erteilen.

Gesine Ahrend
Rechtsanwältin · Fachanwältin für Sozialrecht

Ortstermin Bauamt und Skizzenmaß

Stadt Wittenberge, Fachbereich Bauen und Ordnung

August-Bebel-Straße 10, 19322 Wittenberge

Protokollvermerk zum Ortstermin am 30.06.2026, 10:00 Uhr

Objekt: Am Krähenberg 12, 19322 Wittenberge

Beteiligte: Frau Irmgard Pahl (Eigentümerin), Frau Beate Willer (Tochter, bevollmächtigt), Frau Hartkopf (Pflegestützpunkt Prignitz), Herr Sacher (Sachbearbeiter Bauordnung), Herr Teschner (Metallbau Teschner GmbH, telefonisch zugeschaltet)

Bestand

Das Reihenhaus stammt aus dem Jahr 1968 und liegt an einer schmalen Nebenstraße. Vom Gartentor bis zur Haustür sind es 8,40 m über einen gepflasterten Weg im Vorgarten. Unmittelbar vor der Haustür befinden sich drei Betonstufen mit je 16 cm Steigung; die Haustürschwelle ist zusätzlich 5 cm hoch, zu überwindende Gesamthöhe damit 53 cm. Links neben der Treppe liegt ein Vorgartenstreifen von 1,60 m Breite, rechts die Hauswand. Der Gehweg vor dem Grundstück ist kommunal befestigt, aber uneben.

Frau Pahl geht innerhalb der Wohnung mit Gehstock. Beim Termin wurde beobachtet, dass sie die Stufen nur rückwärtsgewandt und mit beiden Händen am Türrahmen beziehungsweise am Arm der Tochter bewältigt.

Geprüfte Varianten

Variante	Länge	Breite	Eingriff	Einschätzung
Feste Rampe diagonal durch den Vorgarten (Angebot Teschner)	6,20 m	1,20 m	Fundament, Pflasteranpassung, Entwässerungsrinne, Versetzen des Briefkastens um 40 cm	bei 53 cm Höhenunterschied rechnerisch rund 8,5 Prozent; Lauflänge und Zwischenpodest im Werkaufmaß prüfen
Gerade Rampe vom Gehweg zur Tür	7,60 m	1,20 m	würde in den öffentlichen Gehweg ragen	bauordnungsrechtlich nicht vertretbar
Mobile Teleskopschienen	2,90 m	0,28 m je Schiene	keine feste Anlage	von der Nutzerin nicht selbst anzulegen; bei Nässe und Schnee eingeschränkt
Treppensitzlift außen	3 Stufen	Sitzlift	Wetterschutz erforderlich	Bedienung bei Eis problematisch, löst Schwelle nicht

Hinweise des Bauamts

Die feste Rampe liegt vollständig auf dem Grundstück und ist nach Einschätzung des Sachbearbeiters verfahrensfrei; eine formlose Bauanzeige wird gleichwohl empfohlen und kann zusammen mit der Werkplanung eingereicht werden. Nachbarrechte sind nicht berührt; der Grenzabstand zum Nachbargrundstück (Familie Buschkow, Am Krähenberg 10) wird eingehalten. Ob die vorhandenen Betonstufen seitlich erhalten bleiben können, hängt von der überarbeiteten Werkplanung ab.

Der Sachbearbeiter weist ausdrücklich darauf hin, dass die bauliche Machbarkeit nichts darüber aussagt, welcher Kostenträger die Maßnahme finanziert. Das Bauamt hält eine feste Lösung nach einer überarbeiteten Planung für baulich realistisch. Die sichere selbstständige Nutzung ist im Einzelfall pflegefachlich zu prüfen.

gez. Sacher, Fachbereich Bauen und Ordnung

Datei: 10_email_nachbarin_zugang.eml

Von	Renate Buschkow <renate.buschkow@privatpost.de>
An	Beate Willer <beate.willer@privatpost.de>
Datum	Sun, 28 Jun 2026 18:44:17 +0200
Betreff	Deine Mutter und die Stufen

Liebe Beate,

du kannst meine Nachricht gern weiterleiten, auch an die Kasse oder die Anwältin. Wir wohnen seit 1998 nebenan im Haus Nummer 10 und sehen deine Mutter fast täglich.

Früher ist Irmgard jeden zweiten Tag zur Bäckerei an der Perleberger Straße gegangen. Seit dem Winter steht sie manchmal oben hinter der Glastür und wartet, bis jemand vorbeikommt, bevor sie sich an die Stufen traut. Im Januar habe ich den Krankenwagen nicht vergessen: Sie lag unten vor der Treppe und hatte eine Platzwunde am Kopf. Am 14.04.2026 habe ich gesehen, wie sie beim Heruntergehen auf der zweiten Stufe ins Rutschen kam; mein Mann war zufällig im Vorgarten und konnte sie am Arm halten, sonst wäre sie wieder gestürzt.

Im Winter ist das Problem am größten, weil auf den Stufen Eis steht. Der Gehweg wird geräumt, aber die Stufen sind später dran, und deine Mutter kann nicht selbst streuen. Die mobilen Schienen, die das Sanitätshaus neulich vorgeführt hat, kann ich mir bei ihr nicht vorstellen. Sie braucht rechts den Stock und hält sich links fest. Wer soll die Schienen hinlegen, wenn du bei der Arbeit bist?

Gegen eine feste Rampe im Vorgarten haben wir nichts, im Gegenteil. Solange wir mit den Mülltonnen am Gartentor vorbeikommen, ist uns das nur recht. Dann müsste Irmgard nicht jedes Mal warten, bis jemand kommt.

Viele Grüße, auch von Heinz

Renate

Pflegetagebuch und Sturzliste
Irmgard Pahl, Am Krähenberg 12, Wittenberge
geführt von Beate Willer (Tochter), begonnen auf Anraten des Pflegestützpunkts

Sturzliste Eingangstreppe seit Januar 2026:

12.01.2026 Sturz beim Heruntergehen, Platzwunde am Kopf, Versorgung durch Dr. Klausing, danach eine Woche gar nicht aus dem Haus.
25.02.2026 Sturz auf der untersten Stufe bei Nässe, Prellung linke Hüfte, kein Arztbesuch, Mutter wollte "kein Aufheben".
14.04.2026 Beinahesturz auf der zweiten Stufe, von Herrn Buschkow am Arm gehalten. Seitdem geht Mutter die Stufen nur noch rückwärts.

Tagebuch:

15.05.2026
Mutter wollte allein zur Fusspflege. Bis zur Haustür mit Stock, dann vor den Stufen umgekehrt. Termin abgesagt. Sie sagte: "Runter komme ich vielleicht, aber nicht wieder rauf."

23.05.2026
Einkauf geliefert. Fahrer stellt die Kisten unten ans Gartentor. Mutter versuchte, eine leichte Tasche über die Stufen zu tragen: rechts Stock, links Tasche, keine Hand frei zum Festhalten. Ich kam zufällig dazu.

07.06.2026
Rückkehr vom Friedhof (Grab von Vater). Auf der oberen Stufe Schwindel, Mutter musste sich auf die Stufe setzen, bis es vorbei war. Danach sehr niedergeschlagen.

14.06.2026
Pflegedienst morgens: Der Weg aus der Wohnung zum Taxi für den Arzttermin dauerte 15 Minuten. Die Mitarbeiterin musste Mutter auf den Stufen am Ellenbogen sichern und den Stock tragen.

29.06.2026
Probe mit den mobilen Rampenschienen aus dem Sanitätshaus. Mutter traute sich nicht, die Schräge mit dem Stock hinunterzugehen. Eine Schiene verrutschte auf der obersten Stufe leicht, obwohl eine Gummiauflage vorhanden war. Der Mitarbeiter des Sanitätshauses sagte, die Schienen seien für Rollstühle mit Begleitperson gedacht, nicht für Fußgänger mit Stock.

02.07.2026
Mutter hat den Hausarzttermin am 24.07. schon jetzt im Kalender rot markiert und fragt jeden Tag, ob "das mit der Rampe" vorangeht.

Offene Alltagswege:

- Hausarzt Dr. Klausing: 700 m, mit Taxi erreichbar, aber die Haustür bleibt das Problem.
- Apotheke an der Perleberger Straße: 350 m.
- Friedhof: 1,2 km, Fahrt mit mir.
- Briefkasten: am Gartentor, für Mutter derzeit nur mit Begleitung.

Landkreis Prignitz

Der Landrat, Fachdienst Soziales und Teilhabe

Berliner Straße 49, 19348 Perleberg

Zwischennachricht zur Prüfung ergänzender Hilfe

Datum: 03.07.2026

Aktenzeichen: SO-2026-1142/Pahl

Empfängerin: Frau Beate Willer für Frau Irmgard Pahl, Am Krähenberg 12, 19322 Wittenberge

1. Bezug

1.1 Ihre Anfrage vom 30.06.2026 zur ergänzenden Finanzierung einer fest installierten Rampe am Hauseingang Ihrer Mutter ist bei uns eingegangen. Diese Zwischennachricht klärt das weitere Verfahren; eine Entscheidung ist damit noch nicht verbunden.

2. Nachrang der Sozialhilfe

2.1 Leistungen des Sozialhilfeträgers sind gegenüber den Leistungen der Pflegeversicherung nachrangig. Vorrangig ist deshalb der Zuschuss der Pflegekasse für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen nach Paragraf 40 Absatz 4 SGB XI auszuschöpfen; dieser Zuschuss beträgt bis zu 4000 EUR je Maßnahme.

2.2 Nach den vorgelegten Unterlagen belaufen sich die Gesamtkosten der festen Rampe auf 7920 EUR. Wird der gesetzliche Höchstzuschuss von 4000 EUR bewilligt, verbleibt ein Betrag von 3920 EUR, für den eine ergänzende Hilfe in Betracht kommen kann. Der bisherige Bescheid der Pflegekasse über nur 1180 EUR schöpft den Höchstbetrag nicht aus; wir empfehlen, das Widerspruchsverfahren gegen die Pflegekasse zunächst fortzuführen.

3. Erforderliche Nachweise

3.1 Für die Prüfung einer Hilfe in besonderen Lebenslagen benötigen wir Nachweise über Einkommen und Vermögen Ihrer Mutter, insbesondere die Rentenbescheide über die Altersrente und die Witwenrente sowie die Kontostände der Giro- und Tagesgeldkonten.

3.2 Wir bitten außerdem um den Bescheid der Pflegekasse und, sobald vorliegend, die Widerspruchsentscheidung.

4. Hinweis zur Beauftragung

4.1 Bitte beauftragen Sie die Baumaßnahme nicht vor einer schriftlichen Förder- oder Bewilligungszusage. Eine vorzeitige Beauftragung kann die Förderfähigkeit entfallen lassen. Nach Auskunft des Fachdienstes ist eine Entscheidung innerhalb von sechs Wochen nach vollständiger Vorlage der Unterlagen zu erwarten.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. Kerstin Rahn

Fachdienst Soziales und Teilhabe, Landkreis Prignitz

Datei: 13_einkommen_vermoegen_nachweisliste.csv

Position: 1

Art: Altersrente Deutsche Rentenversicherung

Betrag_EUR: 1086.40

Stand_oder_Zeitraum: monatlich ab 01.07.2026

Beleg: Rentenanpassungsmitteilung Juni 2026

Anmerkung: Kopie liegt der Tochter vor

Position: 2

Art: Witwenrente

Betrag_EUR: 412.77

Stand_oder_Zeitraum: monatlich ab 01.07.2026

Beleg: Rentenanpassungsmitteilung Juni 2026

Anmerkung: Kopie liegt der Tochter vor

Position: 3

Art: Girokonto Sparkasse Prignitz

Betrag_EUR: 2314.08

Stand_oder_Zeitraum: Kontostand 30.06.2026

Beleg: Kontoauszug Nr. 6/2026

Position: 4

Art: Tagesgeldkonto Sparkasse Prignitz

Betrag_EUR: 6500.00

Stand_oder_Zeitraum: Kontostand 30.06.2026

Beleg: Onlineauszug

Anmerkung: davon nach Angabe der Mutter 2000 EUR für Beerdigungsvorsorge gedacht

---

Position: 5

Art: Sterbegeldversicherung

Betrag_EUR: 3800.00

Stand_oder_Zeitraum: Versicherungssumme

Beleg: Police von 1998

Anmerkung: Rückkaufswert noch nicht erfragt

Position: 6

Art: Wohngebäude Am Krähenberg 12

Stand_oder_Zeitraum: selbst bewohntes Reihenhaus

Beleg: Grundbuchauszug angefordert am 07.07.2026

Anmerkung: Auszug liegt noch nicht vor

Position: 7

Art: Laufende Kosten Haus

Betrag_EUR: 214.30

Stand_oder_Zeitraum: monatlich Durchschnitt 2026

Beleg: Kontoauszüge

Anmerkung: Grundsteuer, Versicherung, Schornsteinfeger anteilig

---

Position: 8

Art: Zuzahlung Pflegedienst

Betrag_EUR: 96.00

Stand_oder_Zeitraum: monatlich seit März 2026

Beleg: Rechnungen Pflegedienst Elbtal

Sanitätshaus Elbtor · Außendienst Hilfsmittel
Für Irmgard Pahl, Am Krähenberg 12, Wittenberge
29. Juni 2026 · Auftragsnotiz SV-26-338

Erprobung der mobilen Teleskopschienen am Hauseingang

Am Montag, dem 29. Juni, war ich von 11:35 bis 12:10 Uhr am Wohnhaus von Frau Pahl. Die Tochter war während der ganzen Zeit dabei. Anlass war die Anfrage, ob die im Bescheid genannte mobile Lösung bei den drei vorhandenen Außenstufen praktisch eingesetzt werden kann. Ich hatte zwei mobile Teleskopschienen mit, die laut unserem Lagerzettel dieselbe Artikelnummer wie die im Angebot vom 14. Mai bezeichnete Bauart tragen. Eine Ausfertigung der Kostenzusage lag beim Versuch nicht vor. Für eine abschließende Produktidentifikation soll die Pflegekasse ihre Artikelnummer nennen.

1 Auflegen und Abnehmen

Ich habe beide Schienen einzeln aus dem Wagen getragen. Die Beschriftung weist je 9,8 Kilogramm und für das Set eine zulässige Belastung von 270 Kilogramm unter den Bedingungen der Gebrauchsanweisung aus. Die Belastungsangabe betrifft das beidseitig aufgelegte Set. Aus ihr folgt keine Freigabe für das Gehen mit Stock über zwei voneinander getrennte Schienen. Die Tochter hielt während der Vorbereitung die Haustür offen. Frau Pahl blieb oben im sicheren Stand und versuchte nicht, die Schienen selbst zu tragen. Eine Nachbarin hielt Abstand und beobachtete die Auflage.

Die unteren Gummiauflagen lagen auf dem Pflaster. Oben lagen die Schienen zunächst auf der äußeren Kante der obersten Stufe. Die linke Auflage verschob sich beim leichten Druck meines Schuhs einige Millimeter. Die Stelle war trocken. Ich nahm die Schiene wieder ab und zeigte der Tochter, warum die Lage ohne ebene, vollständig aufliegende Gegenfläche nicht verlässlich beurteilt werden kann. Eine rutschige Witterung wurde nicht nachgestellt.

2 Versuch der Nutzung mit Gehstock

Frau Pahl hielt den Stock rechts und links den Türrahmen. Die Hand am Rahmen musste sie lösen, sobald sie über dessen Ende hinausgehen wollte. Ich zeigte ihr vom ebenen Podest aus, wo sich die beiden jeweils 28 Zentimeter breiten Laufflächen befanden. Sie setzte keinen Fuß auf die Schräge. Sie sagte, sie wolle sich dort ohne durchgehende Fläche und ohne etwas zum Festhalten nicht hinunterwagen. Wir beendeten den Versuch an dieser Stelle. Der Termin belegt daher keine unter Last erfolgte Fehlfunktion. Er dokumentiert eine nicht begonnene eigenständige Nutzung und die Handgriffe, die zur Vorbereitung nötig waren.

3 Unterschrift und weitere Abklärung

Ich habe weder einen baulichen Einbau vermessen noch die medizinische Eignung einer bestimmten festen Anlage bewertet. Ein begleiteter Versuch mit einem geeigneten Rollstuhl kann ein anderer Anwendungsfall sein. Für den Einsatz bei Frau Pahl bitte ich um Rückfrage zur freigegebenen Verwendung der Schienen, der tatsächlich vorhandenen Auflage und der für eine Begleitung vorgesehenen Person.

Ruben Albers
Hilfsmittelfachberater

Beate Willer · Lindenstraße 7 · 19322 Wittenberge
Für Irmgard Pahl · Am Krähenberg 12 · 19322 Wittenberge
2. Juli 2026

Messnotiz zum Hauseingang und zu Alltagswegen

Meine Mutter bat mich, den Zugang von der Straße bis zu ihrer Haustür aufzumessen und aufzuschreiben, wann sie Hilfe braucht. Ich habe dafür einen Zollstock und ein fünf Meter langes Bandmaß benutzt. Die Werte dienen zur Beschreibung der Wohnung und ersetzen kein Aufmaß des Metallbauers. Meine Mutter war im Haus und ging auf meine Bitte nur bis zum oberen Podest.

1 Maße

Vom Gartentor bis zur vorderen Kante des Türpodests habe ich etwa 8,40 Meter gemessen. Die drei Stufen sind jeweils ungefähr 16 Zentimeter hoch. An der Tür kommt innen eine weitere etwa fünf Zentimeter hohe Kante hinzu. Auf der linken Seite ist neben der Treppe ein etwa 1,60 Meter breiter bepflanzter Streifen. Rechts grenzt die Hauswand an. Der Weg davor lässt sich auf dem eigenen Grundstück verbreitern, wenn zwei Beete teilweise wegfallen. Ob das für eine sichere Rampe reicht, habe ich nicht geprüft. Der Briefkasten darf versetzt werden. Die Fläche auf der anderen Seite des Gartentors ist öffentlicher Gehweg. Dort ist kein Platz für eine dauerhaft hineinragende Auflage.

2 Die Hilfe am oberen Podest

Meine Mutter legt die linke Hand an den Türrahmen, während sie den Stock rechts hält. Steht sie noch vor der Tür, kann sie den Stock an die Wand lehnen, um aufzuschließen. Steht sie auf der zweiten Stufe, reicht ihr die Hand am Rahmen nur noch mit nach vorn gedrehtem Oberkörper. Am 14. Juni übernahm die Pflegekraft den Stock und stützte sie am Ellenbogen. Ich stand unten und habe die Haustür gehalten. Meine Mutter möchte Wege nach draußen wieder allein beginnen können. Für die Hauptstraße oder den Friedhof will sie weiterhin Begleitung.

3 Termine und die verfügbare Begleitung

Am 24. Juli hat sie nach dem Kalender einen Hausarzttermin. Die Hausarztpraxis ist in Rufweite erreichbar und kann bei akuter Not auch zu uns kommen. Ich arbeite montags bis donnerstags vormittags in Perleberg und muss die Anfahrt einplanen. Die Nachbarin hilft nach Absprache beim Einkauf. Sie übernimmt keine feste tägliche Begleitung. Am Wochenende räume ich üblicherweise die Treppe. Wer den Weg in einer Arbeitswoche räumen könnte, ist noch nicht vereinbart.

Beate Willer

Metallbau Teschner GmbH · Wittenberger Chaussee 8 · 19348 Perleberg
An Frau Irmgard Pahl und Frau Beate Willer
24. Juli 2026 · Angebot 2026-0341 · Revision 2 · Projekt Am Krähenberg 12

Werkaufmaß und revidiertes Rampenangebot

Wir haben den Eingang am 22. Juli mit Frau Pahl, Frau Willer, Frau Greschke und dem technischen Berater Herrn Domagalla vermessen. Auf Wunsch der Beteiligten führen wir den geplanten Einbau und die Grenzen der Erprobung schriftlich auf. Die neue Revision ersetzt den Entwurf vom 14. Mai. Die vereinbarte technische Prüfung im Ortstermin ersetzt keine statische Freigabe für die späteren Fundamente.

1 Messpunkte und Abweichung vom Erstangebot

Vom Pflaster am unteren Ende bis zur Oberkante der Zugangsschwelle beträgt der zu überwindende Höhenunterschied 0,53 Meter. Im Mai hatten wir die Höhenmarke an einem tieferen Anschluss am Vorgarten angenommen und mit 0,36 Metern kalkuliert. Bezogen auf 6,20 Meter ergibt die erste Annahme eine Neigung von etwa 5,8 Prozent. Bei 0,53 Metern ergäbe derselbe Lauf rund 8,55 Prozent. Wir legen deshalb die Vorzeichnung vom Mai nicht weiter zugrunde.

Der Aufmaßkorridor für beide Läufe hat nach Räumung des kleinen Beets im privaten Vorgarten an der engsten Stelle 3,18 Meter. Zum öffentlichen Weg verbleibt die Grundstücksgrenze. Die Unterkante des ersten Laufes beginnt hinter dem Gartentor. Die vorhandene Treppe kann in der jetzigen Breite wegen der neuen Anlage nicht erhalten bleiben. Der Zugang für die Bauphase und eine provisorische Sicherung werden vor Beginn mit den Bewohnerinnen abgesprochen.

2 Ausführung und Funktionsgrenzen

Wir bieten zwei jeweils 4,60 Meter lange Läufe mit 1,20 Meter lichter Breite und mit einer 1,50 Meter langen ebenen Wendefläche an. Die beiden Läufe zusammen haben eine waagerechte Länge von 9,20 Metern. Bei 0,53 Metern Höhenunterschied ergibt das eine durchschnittliche rechnerische Neigung von 5,76 Prozent. Entwässerung, Gitterroste und beidseitige Handläufe sind vorgesehen. Der Türanschlag muss nach der Werkzeichnung den gesamten Bereich für den Griffwechsel frei lassen. Befestigungspunkte und genaue Lage von Anfangs-, Wendefläche und Türpodest sind in der abschließenden Werkzeichnung festzulegen. Wir versichern erst nach dieser Prüfung, dass die angegebenen lichten Maße über die gesamte Wegführung eingehalten werden.

Frau Pahl ging im Ortstermin mit Stock auf der ebenen Fläche des Gehwegs. Beim Aufsteigen an der bestehenden Treppe hielt die Tochter sie am Ellenbogen. Wir haben eine provisorisch aufgestellte kurze Lauffläche mit beidseitigem Halt vorgeführt. Frau Pahl ging auf der trockenen unteren Fläche einige Schritte und hielt am ersten Halt an. Sie hat keinen durchgehenden Versuch über die gesamte geplante Höhe gemacht. Für Eis und Schnee bleibt regelmäßige Räumung erforderlich. Es steht noch kein Vertrag zur Räumung im Winter. Die Fachfirma kann Aussagen zur Oberfläche und Geometrie machen. Wie Frau Pahl die Anlage später mit Stock oder Rollator nutzen kann, muss gesondert fachlich erprobt werden.

3 Preis und Bindung

Die fünf Positionen des Ausgangsangebots ergeben 7.920 Euro brutto. Für den zusätzlichen Laufanteil und die Wendefläche fallen 720 Euro an. Der Gesamtpreis der revidierten Ausführung beträgt 8.640 Euro brutto. Dieser Preis enthält Befestigung, Entwässerung, beide Handläufe, baubegleitende Sicherung des Zugangs und Montage. Erdarbeiten außerhalb der beschriebenen Fläche, ein

automatischer Türantrieb und der spätere Winterdienst gehören nicht zum Leistungsumfang. Diese Leistungen haben wir weder angeboten noch eingepreist.

Wir halten Revision 2 bis 30. September 2026 offen. Bei Auftragserteilung wird eine Anzahlung von 20 Prozent auf den Gesamtbetrag fällig. Bei einer Verzögerung der Förderentscheidung sprechen Sie uns bitte vor Ablauf der Bindung an. Die Revision wurde nicht angenommen. Vor dem Einbau wollen wir mit dem Bauamt über die aktualisierte Werkzeichnung und die Abstände sprechen.

Ingo Teschner
Metallbaumeister

PrignitzCare Pflegekasse · Widerspruchsausschuss
Wilsnacker Straße 12 · 19322 Wittenberge
Frau Irmgard Pahl · Am Krähenberg 12 · 19322 Wittenberge
Zu Händen der Bevollmächtigten Gesine Ahrend
19. August 2026 · WUM-2026-01784

Widerspruchsbescheid zum Zuschuss für den Hauseingang

1 Entscheidung

Der Widerspruch gegen den Bescheid vom 24. Juni 2026 wird zurückgewiesen, soweit ein Zuschuss für die fest montierte Rampe begehrt wird. Die im Ausgangsbescheid ausgesprochene Bewilligung für das mobile Teleskopschienen-System bleibt bestehen. Aufwendungen im Vorverfahren werden nicht erstattet.

2 Sachverhalt

Die Versicherte stellte am 20. Mai 2026 einen Antrag auf Bezuschussung eines festen Rampeneinbaus. Sie hat Pflegegrad 3. Die Pflegekasse bewilligte im Ausgangsbescheid für mobile Schienen bis zu 1.680 Euro und lehnte die feste Rampe ab. Die im Ausgangsbescheid für den festen Einbau genannte Summe von 12.840 Euro ist nicht der Betrag des Angebots der Firma Teschner vom 14. Mai. Dieses Angebot beläuft sich auf 7.920 Euro. Nach der Vermessung vom 22. Juli hat die Firma ein revidiertes Angebot über 8.640 Euro vorgelegt. Die Bewilligung für mobile Schienen ist bisher nicht abgerufen worden. Ein Kauf oder Baubeginn ist der Kasse nicht bekannt.

Der Widerspruch ging am 6. Juli ein. Die ärztliche Stellungnahme, die Stellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 3. Juli und der Bericht des Sanitätshauses zur Schienenerprobung lagen dem Ausschuss vor. Beim Termin am 22. Juli war der Medizinische Dienst nicht vor Ort. Die Tochter sicherte die Versicherte an der Treppe. Eine vollständige Erprobung der revidierten festen Anlage war vor dem Einbau nicht möglich.

3 Gründe

Ein Zuschuss zur Verbesserung des individuellen Wohnumfelds kommt nach Paragraf 40 Absatz 4 SGB XI in Betracht. Maßgeblich sind die pflegerische Wirkung und eine wirtschaftliche Auswahl. Eine feste Rampe kann die Nutzung des Eingangs erleichtern. Der Ausschuss hält vorliegend die mobile Lösung für ausreichend, weil die Versicherte für Wege außerhalb des Hauses bereits die Hilfe ihrer Tochter und des Pflegedienstes in Anspruch nimmt. Nach Auffassung des Ausschusses kann der bisherige Begleitungsaufwand auch für Auflegen und Abnehmen der Schienen eingesetzt werden. Ob der Pflegedienst solche Einsätze außerhalb der regelmäßigen Morgenbesuche übernehmen kann, wurde nicht gesondert erfragt.

Der Ausschuss stellt bei der Kostenabwägung den bewilligten Betrag für die mobilen Schienen dem Gesamtpreis der festen Lösung gegenüber. Die revidierte Planung enthält einen größeren Einbau. Der Ausschuss sieht eine möglicherweise bessere Nutzbarkeit, hält den Mehrbedarf jedoch für nicht hinreichend nachgewiesen. Das zusätzliche Angebot einer Rampenerprobung unter fachlicher Begleitung wurde in der Sitzung erörtert. Eine neue fachliche Stellungnahme wurde nicht angefordert. Die Frage der ergänzenden Finanzierung fällt in das gesonderte Verfahren beim Sozialhilfeträger.

4 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Ausgangsbescheid in Gestalt dieses Widerspruchsbescheids kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Sozialgericht Neuruppin, Fehrbelliner Straße 4a, 16816 Neuruppin, schriftlich, in zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Für anwaltliche Einreichungen sind die Vorschriften über die elektronische Übermittlung zu beachten.

Für den Widerspruchsausschuss
Jutta Meißner

5 Zugangsnachweis

Die Zustellungsurkunde weist den 21. August 2026 als Zustellungsdatum an die Bevollmächtigte aus.

Rechtsanwältin Gesine Ahrend · Fachanwältin für Sozialrecht
Perleberger Straße 21 · 19322 Wittenberge
An das Sozialgericht Neuruppin · Fehrbelliner Straße 4a · 16816 Neuruppin
Einreichung über das besondere elektronische Anwaltspostfach
8. September 2026 · Kanzleizeichen 2026-77-PA/ah

Klage auf Zuschuss zur Anpassung des Hauseingangs

Ich erhebe namens und in Vollmacht von Irmgard Pahl, geboren am 4. Januar 1942, Am Krähenberg 12, 19322 Wittenberge, Klage gegen die PrignitzCare Pflegekasse, Wilsnacker Straße 12, 19322 Wittenberge, vertreten durch ihren Vorstand. Die Vollmacht ist beigefügt.

1 Anträge

Der Bescheid vom 24. Juni 2026 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 19. August 2026 wird geändert. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin für den festen Einbau einer Rampe nach Angebot Nr. 2026-0341, Revision 2 vom 24. Juli 2026, anstelle der Bewilligung für mobile Teleskopschienen einen Zuschuss von 4.180 Euro zu bewilligen. Die Zuschussauszahlung kann gegen Nachweis der tatsächlich entstandenen förderfähigen Kosten erfolgen. Die Klägerin beansprucht keine Auszahlung für das mobile System.

Hilfsweise wird beantragt, die Beklagte zu verpflichten, über den Zuschussantrag betreffend den festen Rampeneinbau unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. Die Beklagte trägt die notwendigen außergerichtlichen Kosten der Klägerin.

2 Zulässigkeit und Umfang des Verfahrens

Der Ausgangsbescheid vom 24. Juni 2026 bewilligte dem Wortlaut nach bis zu 1.680 Euro für ein mobiles System. Der dagegen eingelegte Widerspruch ging am 6. Juli bei der Beklagten ein. Der Widerspruchsbescheid vom 19. August wurde der Bevollmächtigten am 21. August zugestellt. Die Monatsfrist nach Paragraf 87 SGG läuft bis einschließlich 21. September 2026. Mit der Klage wird der hinsichtlich der festen Rampe ablehnende Verwaltungsakt in seiner letzten Gestalt angegriffen. Soweit der Beklagten Auswahl- oder Bemessungsermessen verbleibt, sichert der Hilfsantrag die gerichtliche Prüfung nach Paragraf 54 Absatz 2 SGG.

Der Landkreis hat über eine ergänzende Finanzierung noch nicht abschließend entschieden. Weder die Bezahlung des gesamten Baupreises noch eine Leistung des Landkreises ist hier Streitgegenstand. Die Klägerin hat das Angebot der Firma Teschner bisher nicht angenommen und keine Zahlung aus der mobilen Bewilligung erhalten. Die Revision betrifft denselben Hauseingang, dieselbe pflegebedingte Barriere und dieselbe fest montierte Rampenlösung wie der Antrag vom 20. Mai. Sie konkretisiert die Ausführung nach dem bei Beteiligung der Beklagten erfolgten Aufmaß. Der Widerspruchsausschuss hat sie in die Entscheidung einbezogen.

3 Feststellbarer Bedarf am konkreten Wohnort

Die Klägerin ist bei der Beklagten versichert und hat seit September 2024 Pflegegrad 3. Ihr Schlafzimmer und Bad liegen ebenerdig. Der Ausgang zur Straße führt über drei Stufen und eine Schwelle. Mit Stock kann sie innen kurze ebene Wege eigenständig gehen. An der Haustreppe ist sie wegen Schwindel, beidseitiger Gonarthrose und fehlender durchgehender Haltemöglichkeit auf eine Sicherung am Arm angewiesen. Das Ausgangsgutachten belegt diese funktionelle Einschränkung bereits für 2024. Die spätere ärztliche Stellungnahme bestätigt die Entwicklung und die verbliebene Fähigkeit zur Fortbewegung auf ebener Fläche.

Am 12. Januar 2026 verletzte sich die Klägerin an der Treppe und wurde wegen einer Platzwunde behandelt. Am 25. Februar beschreibt das Tagebuch eine Prellung nach einem Sturz bei Nässe. Im April griff der Nachbar ein, bevor die Klägerin fiel. Der Vorgang am 7. Juni war nach dem Tagebuch ein Hinsetzen bei Schwindel. Der Vortrag setzt diese Ereignisse nicht gleich. Aussagekräftig sind insbesondere der ärztlich behandelte Sturz, der von den Nachbarn beobachtete Griff am Arm und der in der Erprobung wiederkehrende Bedarf an einer zweiten Hand. Die Tochter kann werktags vormittags wegen ihrer Arbeit in Perleberg regelmäßig nicht helfen. Der Pflegedienst hat einen festen Morgeneinsatz. Ein flächendeckender Bereitschaftsdienst für jede spätere Wegentscheidung ist nicht vereinbart.

4 Eignung und Kosten der Alternativen

4.1 Mobile Schienen

Zwei getrennte Schienen mit je 9,8 Kilogramm müssen aus der Lagerung geholt, auf gleicher Höhe aufgelegt und nach Gebrauch wieder entfernt werden. Ihre Breite und Zuladung beziehen sich auf ein mit Begleitung verwendetes Rollstuhlset. Die Klägerin nutzt in der Wohnung und auf kurzen Wegen einen Gehstock. Bei der Erprobung am 29. Juni blieb sie oben am Rahmen stehen, während der Außendienst auflegte. Die Schienen wurden nicht durch die Klägerin unter Last erprobt. Der Außendienst sah eine Verschiebung schon bei der Vorbereitung und erklärte die Bedeutung einer vollflächig sicheren Auflage. Die Beklagte hat für das bewilligte Modell weder die Gleichheit der Artikelnummer noch eine Herstellerfreigabe zur Nutzung mit Gehstock belegt.

Die Beklagte setzt voraus, dass der bisherige Begleitaufwand für die zusätzlichen Handgriffe verfügbar sei. Dafür fehlen Feststellungen zum konkreten Dienstvertrag, den Zeiten der Tochter und zur Bedienung von innen und außen. Eine Begleitung zum Arzt ist für einzelne Termine ein denkbarer Übergang. Sie schafft keine verlässliche Benutzbarkeit des Hauseingangs bei kurzen Wegen im Tagesablauf. Selbst wenn ein anderes mobiles System unter Begleitung sicher wäre, müsste es hinsichtlich der tatsächlichen Wiederherstellung von Selbstständigkeit und der Pflegeerleichterung mit der festen Ausführung verglichen werden.

4.2 Feste Ausführung nach Aufmaß

Die revidierte Planung überwindet 0,53 Meter mit zwei Läufen zu je 4,60 Metern waagerechter Länge. Im Verhältnis zu 9,20 Metern ergibt sich rechnerisch eine durchschnittliche Neigung von rund 5,76 Prozent. Hinzu kommen eine ebene Wendefläche, ein Handlauf auf beiden Seiten und eine Entwässerung. Die vorgesehene Anlage wird fundamentiert und am konkreten Eingang ausgerichtet. Sie passt den Wohnort dauerhaft an den Bedarf der Klägerin an. Die Montage und das endgültige Werkaufmaß sind erforderlich, um Bewegungsfläche, Türanschlag und Anschlusshöhe zu sichern.

Der Kostenvoranschlag von 7.920 Euro ging von einer geringeren Höhe aus. Die Revision fügt 720 Euro für die geänderte Wegführung hinzu. Das Gesamtangebot beträgt 8.640 Euro. Der beantragte Zuschuss ist davon zu unterscheiden. Das Gesetz begrenzt die Leistung nach Paragraf 40 Absatz 4 Satz 2 SGB XI auf 4.180 Euro je Maßnahme. Planungsleistungen, Stahlkonstruktion, Entwässerung, Handläufe und Montage dienen hier derselben Maßnahme. Für mehrere inhaltlich zusammengehörende Arbeitsschritte werden keine gesonderten Höchstbeträge beantragt. Zur Einheit der Maßnahme vgl. BSG, Urteil vom 25. Januar 2017, B 3 P 2/15 R, Randnummer 33.

5 Würdigung des Auswahl- und Bemessungsermessens

Nach dem Zweck des Paragrafen 40 Absatz 4 SGB XI muss die konkrete Ausführung die häusliche Pflege ermöglichen, erheblich erleichtern oder eine möglichst selbstständige Lebensführung wiederherstellen. Die Alternativen sind an dieser Wirkung und an den nachgewiesenen Umständen zu

messen. Die mechanische Möglichkeit, einen Rollstuhl über Schienen zu schieben, sagt wenig darüber aus, welche Teile des häuslichen Alltags die Klägerin selbst bewältigt. Im Bescheid wurden zunächst falsche Kosten zugrunde gelegt. Der Ausschuss korrigierte die Höhe des festen Angebots, stellte aber den bewilligten Betrag für das mobile System gegenüber, ohne die Preisdifferenz zum tatsächlichen Angebot oder die Begleitkapazität zu erklären. Die örtliche Amtsermittlung nach Paragraf 20 SGB X hat gerade an den streitentscheidenden Punkten keine tragfähige Tatsachengrundlage geschaffen.

Wird nach der Beweisaufnahme bestätigt, dass die geplante Anlage nutzbar und die mobile Lösung für den individuellen Zweck ungeeignet ist, kommt nach den bisherigen Erkenntnissen allein die feste Ausführung als wirtschaftlich ausreichende Anpassung in Betracht. Die notwendigen Aufwendungen überschreiten die Höchstgrenze. Darauf stützt sich das Verpflichtungsbegehren. Bleibt etwa wegen der Handhabung an der Tür, der täglichen Räumung oder einer noch praktisch erprobbaren dritten Lösung ein Spielraum, muss die Beklagte erneut auf Grundlage vollständiger Ermittlung entscheiden. Ein Außenlift etwa wäre nur bei sicherem Transfer und einer Lösung der zusätzlichen Schwelle vergleichbar. Ein Handlauf allein lässt die Stufen bestehen. Ein vorrangiger Anspruch gegen einen anderen Leistungsträger auf genau diesen Einbau ist bislang nicht dargetan.

6 Beweis und Anlagen

Ich bitte um Beiziehung der vollständigen Verwaltungsakte mit Erstkalkulation, Unterlagen zum bewilligten Schienenprodukt und interner Dokumentation des Termins vom 22. Juli. Beate Willer kann zur vorhandenen Hilfe, zum Ablauf der Erprobung und zu den üblichen Alltagswegen der Klägerin vernommen werden. Ruben Albers, erreichbar über das Sanitätshaus Elbtor, wird für die Handhabung der geprüften Schienen benannt. Der Metallbaumeister Ingo Teschner kann die Messpunkte, das revidierte Angebot und die Grenzen der vorläufigen Erprobung erläutern. Soweit die sichere Nutzung bestritten bleibt, wird ein gemeinsamer Augenschein mit pflegefachlicher und bautechnischer Unterstützung angeregt. Die Frage, ob Frau Pahl mit Stock die Wendefläche nutzen und die Tür in sicherem Stand öffnen kann, lässt sich bei geeigneten Voraussetzungen konkret erproben.

Gesine Ahrend
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Sozialrecht

Anlagen K1 und K2 sind die beiden Bescheide einschließlich Zugangsnachweis. Anlage K3 umfasst Pflegegradbescheid und das Pflegegutachten. Anlage K4 ist die ärztliche Stellungnahme. Anlage K5 enthält das Protokoll der Schienenerprobung. Anlage K6 enthält Werkaufmaß und revidiertes Angebot. Anlage K7 umfasst den familienseitigen Nachweis zum Hauseingang und die Tagebuchauszüge. Anlage K8 ist die Vollmacht.

Datei: eml/00_mandatsanfrage_willer_2026-07-03.eml

Von	Beate Willer <beate.willer@stadtpost-prignitz.example>
An	Kanzlei Gesine Ahrend <post@kanzlei-ahrend.example>
Datum	Fri, 03 Jul 2026 16:26:00 +0200
Betreff	Hauszugang meiner Mutter und Unterlagen vom Aufmaß

Sehr geehrte Frau Ahrend,

ich habe die erste Skizze, das Protokoll der Stadt und meine eigene Messnotiz nebeneinandergelegt. Die Stufen sind jeweils ungefähr 16 Zentimeter hoch. Oben kommt die Kante zur Haustür hinzu. Beim ersten Angebot war nur ein langer Lauf vorgesehen. Ich weiß nicht, ob der Metallbauer beim ersten Besuch bis zum Türboden gemessen hat. Bei der Probe mit den Schienen hat meine Mutter am Rahmen festgehalten und ist nicht auf die Schienen gegangen. Der Außendienst hat mir gesagt, dass ein Rollstuhl mit Begleitung anders zu beurteilen wäre. Meine Mutter möchte lieber den Haustürbereich ändern, als für jeden kurzen Weg die Nachbarn anzurufen. Gekauft und beauftragt haben wir noch nichts. Das Angebot soll bis zum 14. September gelten.

Mit freundlichen Grüßen
Beate Willer

Datei: eml/01_pflegekasse_eingang_widerspruch.eml

Von	PrignitzCare Pflegekasse - Team Wohnumfeld <wohnumfeld@prignitzcare.de>
An	RA Gesine Ahrend <kanzlei@ra-ahrend.de>
Datum	Mon, 06 Jul 2026 15:12:00 +0200
Betreff	Eingang Widerspruch WUM-2026-01784 - Irmgard Pahl

Sehr geehrte Frau Ahrend,

wir bestätigen den Eingang Ihres Widerspruchs vom 06.07.2026 gegen den Bescheid vom 24.06.2026 in der Pflegeversicherungssache Irmgard Pahl, Versichertennummer P-604-228-771.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass der Zuschuss für wohnumfeld-verbessernde Maßnahmen nach Paragraf 40 Absatz 4 SGB XI auf 4000 EUR je Maßnahme begrenzt ist. Über diesen Betrag hinausgehende Kosten können wir nicht übernehmen. Ihrem Vorschlag eines gemeinsamen Ortstermins mit unserer Pflegeberatung und dem technischen Dienst treten wir näher; einen Terminvorschlag erhalten Sie gesondert.

Bitte reichen Sie das Sturz- und Pflegetagebuch sowie das Ortsterminprotokoll des Bauamts vom 30.06.2026 im Original nach.

Mit freundlichen Grüßen
PrignitzCare Pflegekasse
Team Wohnumfeld und Hilfsmittel

Datei: eml/02_teschner_angebotsklarstellung.eml

Von	Metallbau Teschner GmbH <info@metallbau-teschner.de>
An	Beate Willer <beate.willer@privatpost.de>
Kopie	RA Gesine Ahrend <kanzlei@ra-ahrend.de>
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:48:00 +0200
Betreff	Klarstellung zu Angebot 2026-0341 - Rampe Am Krähenberg 12

Sehr geehrte Frau Willer,

für das Widerspruchsverfahren stelle ich unser Angebot Nr. 2026-0341 vom 14.05.2026 gern klar. Die Gesamtsumme von 7920 EUR brutto setzt sich zusammen aus Aufmaß, statischer Kurzprüfung und Werkplanung 620 EUR, Stahlrampe 3980 EUR, beidseitigem Handlauf 940 EUR, Fundament mit Pflasteranpassung und Entwässerungsrinne 1680 EUR sowie Montage, Anfahrt und Entsorgung 700 EUR. Alle Positionen sind für eine dauerhaft nutzbare, wintertaugliche Rampe erforderlich.

Die als Alternative angebotene mobile Teleskopschiene für 1180 EUR ist ein anderes Produkt. Jede Schiene wiegt 9,8 kg und muss von einer zweiten Person aufgelegt und nach der Nutzung wieder entfernt werden. Für eine Fußgängerin mit Gehstock ist sie allein nicht sicher nutzbar; auf nassem Laub und Schnee raten wir davon ab. Das Angebot ist bis zum 14.09.2026 gültig.

Mit freundlichen Grüßen
Ingo Teschner
Metallbau Teschner GmbH

Datei: eml/03_md_stellungnahme_selbstnutzbarkeit.eml

Von	Medizinischer Dienst Berlin-Brandenburg <begutachtung@md-bb.de>
An	PrignitzCare Pflegekasse - Team Wohnumfeld <wohnumfeld@prignitzcare.de>
Kopie	RA Gesine Ahrend <kanzlei@ra-ahrend.de>
Datum	Fri, 03 Jul 2026 14:29:00 +0200
Betreff	Stellungnahme zur Selbstnutzbarkeit - Irmgard Pahl, P-604-228-771

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihre Anfrage nehme ich unter Bezug auf das Gutachten vom 11.09.2024 (Hausbesuch 09.09.2024, Gutachterin Frau Mielke) sozialmedizinisch Stellung.

Im Modul Mobilität ist das Treppensteigen als unselbstständig bewertet. Die Versicherte kann die drei Außenstufen nur rückwärtsgewandt und mit personeller Sicherung bewältigen. Eine mobile Schienenrampe, die pro Schiene 9,8 kg wiegt und angelegt, ausgerichtet und wieder entfernt werden muss, kann die Versicherte krankheitsbedingt nicht selbstständig handhaben. Ohne ständig verfügbare Begleitperson stellt die mobile Lösung die selbstständige Nutzung des Hauseingangs nicht her.

Aus pflegefachlicher Sicht ist die feste, mit Handlauf versehene Rampe die Variante, die die selbstständige Lebensführung wiederherstellt, das Sturzrisiko am Hauseingang beseitigt und die häusliche Pflege erleichtert.

Mit freundlichen Grüßen
Petra Mielke
Pflegefachkraft, Medizinischer Dienst Berlin-Brandenburg

Datei: eml/04_pflegekasse_terminvorschlag_ortstermin.eml

Von	PrignitzCare Pflegekasse - Team Wohnumfeld <wohnumfeld@prignitzcare.de>
An	RA Gesine Ahrend <kanzlei@ra-ahrend.de>
Kopie	Beate Willer <beate.willer@privatpost.de>
Datum	Tue, 14 Jul 2026 10:22:36 +0200
Betreff	Widerspruchsverfahren Pahl - Terminvorschlag Ortstermin Am Krähenberg 12

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Ahrend,

im Widerspruchsverfahren Ihrer Mandantin Frau Irmgard Pahl kommen wir auf Ihre Anregung eines Ortstermins zurück.

Wir schlagen vor: Mittwoch, 22. Juli 2026, 10:00 Uhr, Am Krähenberg 12, 19322 Wittenberge. Teilnehmen werden Frau Greschke aus unserem Team Wohnumfeld und Herr Domagalla als technischer Berater. Der Medizinische Dienst wurde über den Termin informiert; ob eine Teilnahme des MD erfolgt, konnte uns bis heute nicht bestätigt werden. Der Termin findet unabhängig davon statt.

Wir bitten darum, dass Frau Pahl selbst anwesend ist, damit die Nutzung des Hauseingangs mit Gehstock angesehen werden kann. Die Anwesenheit von Frau Willer ist ausdrücklich erwünscht. Sofern die Firma Teschner an dem Termin teilnehmen möchte, bestehen dagegen unsererseits keine Bedenken; die Beauftragung der Teilnahme wäre Sache Ihrer Mandantin.

Bitte halten Sie am Termin bereit: das Angebot vom 14. Mai 2026 nebst der Klarstellung der Firma vom 2. Juli 2026 sowie die Sturzliste. Ein Aufmaß des Eingangsbereichs nehmen wir selbst vor.

Sollte der Termin nicht passen, nennen Sie uns bitte bis zum 17. Juli 2026 zwei Ausweichtermine in der Kalenderwoche 31. Bis zum Abschluss des Ortstermins stellen wir das Widerspruchsverfahren zurück; die Widerspruchsstelle ist informiert.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Uta Greschke
PrignitzCare Pflegekasse
Team Wohnumfeld und Pflegeberatung
Bahnstraße 21, 19322 Wittenberge
Telefon 03877 984-5581